Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Die Weser Logistik GmbH möchte einen Gabelstapler kaufen, um den Umschlag in ihrem Hub-Kassel auch in Zukunft wirtschaftlich betreiben zu können – eigentlich ganz simpel…!

... aber:



LF 8	Betriebliche Beschaffungsvorgänge planen, steuern und kontrollieren Kaufvertrag - Rechtsgrundlagen	BSGA

Die Schnell & Zuverlässig GmbH möchte einen Gabelstapler kaufen, um den Umschlag in ihrem Hub-Kassel auch in Zukunft wirtschaftlich betreiben zu können – eigentlich ganz simpel !

... aber: Bedarfsermittlung / Bezugsquellen
Angebotsvergleich: - Angebot
- Verfahren - qualitativ
- quantitativ
- Preis



1. WE

Rechtsfähigkeit
- Rechtsfähigkeit
- Geschäftsfähigkeit

2. WE

Übereinstimmung = Vertrag

Zahlungsbedingungen
- Incoterms
- Vorauszahlung
- Verbraucherkauf laut BGB

Zwei- bzw. einseitige Rechtsgeschäfte

Pflichten/Rechte aus dem KV
- Zahlung (vorz.)
- Annahme (vorz.)
- Lieferung (vorl.)
- Schlechtleistung

Zahlungsarten
Finanzierung

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Ich kann…	Level	Tätigkeitsnachweis	Quelle / Übungsmöglichkeiten	✓
… erklären, wie ein Vertrag grundsätzlich geschlossen werden kann.	★☆☆	Arbeitsauftrag 1	Skript, Internet, Schulbuch	
… verschiedene Vertragsarten voneinander unterscheiden	★☆☆	Arbeitsauftrag 2	ÜA I, Skript, Internet, Schulbuch	
… begründet entscheiden, welche Art von Rechtsgeschäft vorliegt und deren Merkmale benennen	★☆☆	Arbeitsauftrag 3	Skript, Internet, Schulbuch	
… die Quellen des Rechts benennen und ihre wesentlichen Merkmale aufzählen.	★☆☆	Text „Quellen des Rechts“ gelesen	ÜA II, ÜAIII, Skript, Internet, Schulbuch	
… natürliche Personen, juristische Personen des Privatrechts und juristische Personen des öffentlichen Rechts nach deren Rechtsfähigkeit klassifizieren.	★★☆	Arbeitsauftrag 4 + 5	Skript, Internet, Schulbuch	
… in Grundzügen die Rechtsfähigkeit und Erbfähigkeit erklären und unterscheiden.	★★☆	Arbeitsauftrag 6 + 7	Skript, Internet, Schulbuch	
… erklären wie ein Kaufvertrag zustande kommt.	★☆☆	Arbeitsauftrag 8	Skript, Internet, Schulbuch	
… die unterschiedlichen Bindungsfristen erklären.	★★☆	Arbeitsauftrag 9	Skript, Internet, Schulbuch	
… den genauen Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestimmen	★☆☆	Arbeitsauftrag 10	ÜA IV, Skript, Internet, Schulbuch	
… die Geschäftsfähigkeit von Personen beurteilen	★★☆	Arbeitsauftrag 11a-f Arbeitsauftrag 12	ÜA V, Skript, Internet, Schulbuch	

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

… die Deliktfähigkeit von Personen beurteilen.		Arbeitsauftrag 13	ÜA V, Skript, Internet, Schulbuch	
… Rechtsgeschäfte auf Nichtigkeit bzw. Anfechtbarkeit prüfen.		Arbeitsauftrag 14	ÜA VI, Skript, Internet, Schulbuch	
…Verträge formal richtig abschließen.		Arbeitsauftrag 15	ÜA VII, Skript, Internet, Schulbuch	

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Rechtsgrundlagen

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Arbeitsauftrag 1: Wie kommt ein Vertrag zustande?



1. Möglichkeit



2. Möglichkeit

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Lösung:

Wie kommt ein Vertrag zustande?

durch zwei übereinstimmende rechtsverbindliche Willenserklärungen – also Antrag und Annahme.

1. Möglichkeit

Antrag: Käufer möchte den Gabelstapler wie im Prospekt und Preis kaufen
Annahme: Verkäufer sagt ok.



2. Möglichkeit

Anfrage: Keine verbindl. WE! Was soll bestimmter Gabelstapler kosten?
Antrag: Verkäufer sendet ein verbl. Angebot
Annahme: Käufer nimmt zu den im Angebot benannten Bedingungen an.



Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Arbeitsauftrag 2:



Bearbeiten Sie die folgende Aufgabe mit einem Partner.

Nachfolgend sehen Sie verschiedene Anzeigen.

1. Geben Sie an,
   a. welche Art von Vertrag hier geschlossen werden soll,
   b. wie die Vertragspartner bezeichnet werden und
   c. wozu sich die Vertragspartner verpflichten sollen (Hauptpflichten).
2. Notieren Sie Ihre Lösungen in der beiliegenden Übersicht.



Bearbeitungszeit: 20 Minuten

[1]	**[2]**	**[3]**	**[4]**
Yamaha PianoCraft E700 Kompaktanlage schwarz günstig abzugeben. Tel.: 786356	**Bargeld nötig?** - bis 10.000 € zu 7,25 % p.a. Cash-Service Müllermeier e.K., Tel.: 69023	**Wir planen, liefern und montieren Ihren neuen Wintergarten.** Qualität steht für uns an oberster Stelle! Wintergärten Sunny GmbH info@sunny-gmbh.com	**Studenten-Wohnung** ca. 40 qm Wohnfläche, kleine Küche separat, UNI-Nähe Tel.: 367945
[5]	**[6]**	**[7]**	**[8]**
Fachverkäufer/in mit Erfahrungen im Fotoeinzelhandel gesucht. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen an **Foto Erhard, Marktstr. 23** Tel.: 500621	Suche Ausbildungsplatz als Industriekaufmann, m, 19 Jahre, schulischer Abschluss: Höhere Handelsschule, Tel.: 48 23	**Kiosk in zentraler Lage** in Münster ab 01.03. zu vermieten. **Maklerbüro Clemens** Tel.: 869713	Rotweinflecken, Kerzenwachs auf Ihrem Teppich? **Die Teppichreinigung PERFETTO nimmt dem Schmutz jede Überlebenschance!** Bahnhofstr. 23, Tel.: 7032
[9]	**[10]**		
Junge Katze kostenlos an Tierfreund abzugeben. Tel. 69005	**Biete während meines Auslandssemesters freies Wohnen in meiner Studentenwohnung, Tel. 471112**		

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Übersicht

Anzeigen – Nr.	Vertragsart	Bezeichnung der Vertragspartner	Verpflichtung des Inserenten	Verpflichtung des gesuchten Partners
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Name:	Lernfeld 8	BSG BERUFSSCHULE FÜR DEN AUSSENHANDEL UND VERK…
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Lösungen

Lösung Arbeitsauftrag 2:

Anzeigen – Nr.	Vertragsart	Bezeichnung der Vertragspartner	Verpflichtung des Inserenten	Verpflichtung d… gesuchten Partners
1	Kaufvertrag	Verkäufer Käufer	Eigentum an der Ware verschaffen	Bezahlung der Ware
2	Darlehensvertrag	Darlehensgeber Darlehensnehmer	Entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung von vetretbaren Sachen (Sachdarlehen) oder Geld (Gelddarlehen) zum Gebrauch bzw. Verbrauch.	Bezahlung evtl. Zinsen an den Darlehensgeber, Rückgabe der gleichen Sache (nicht derselben) bzw. Rückzahlung des Geldbetrags
3	Werklieferungsvertrag	Unternehmer Besteller	Entgeltliche Herstellung eines versprochenen Werkes. Die notwendigen Materialien werden durch das Unternehmen mitgeliefert. Geschuldet wird der Erfolg, nicht der zeitliche Aufwand.	Bezahlung der Herstellung des Werkes inkl. Material.
4	Mietvertrag	Vermieter Mieter	Überlassung von Sachen, Rechten oder Immobilien zum Gebrauch gegen Entgelt.	Bezahlung der Miete (Entgelt).
5	Arbeitsvertrag (=Sonderform des Dienstvertrags)	Arbeitgeber Arbeitnehmer	Bezahlung von Lohn/Gehalt.	Leistung von Diensten gegen Entgelt. Es wird nicht der Erfolg, sondern der zeitliche Aufwand geschuldet.
6	Ausbildungsvertrag (=Sonderform des Dienstvertrags)	Ausbildender Auszubildender	Bezahlung einer Ausbildungsvergütung. Vermittlung der notwendigen Kenntnisse.	Leistung von Diensten gegen Entgelt. Es wird nicht der Erfolg, sondern der zeitliche Aufwand geschuldet.
7	Pachtvertrag	Verpächter Pächter	Überlassung von Sachen oder Immobilien zum Gebrauch und „Fruchtgenuss“	Bezahlung der Pacht.

			(=Erwirtschaftung von Umsätzen)	
8	Werkvertrag	Unternehmer Besteller	Entgeltliche Herstellung eines versprochenen Werkes. Die notwendigen Materialien werden durch das den Besteller bereitgestellt. Geschuldet wird der Erfolg, nicht der zeitliche Aufwand.	Bezahlung der Herstellung des Werkes.
9	Schenkungsvertrag	Schenker Beschenkter	Unentgeltliche Überlassung von Sachen, Rechten oder Immobilien.	Annahme der Schenkung.
10	Leihvertrag	Verleiher Entleiher	Überlassung von Sachen zum Gebrauch und zur anschließenden Rückgabe (der selben Sache) ohne Entgelt.	Rückgabe der selben Sachen.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

ÜA I: Vertragsarten

1. Entscheiden Sie bei den folgenden Fällen, um welche Vertragsart es sich handelt.

2. Begründen Sie ihre Entscheidung kurz

Fall 1	Die Auszubildende Karola Jensen möchte von ihrer Mitschülerin Leonie Sanders deren gebrauchten tragbaren Mini-Disk-Player erwerben. Man einigt sich, dass Leonie das Gerät nächste Woche zum Preis von 30,00 € an Karola übergeben wird, wenn diese den Kaufpreis bar entrichten kann.
Fall 2	Die beste Freundin von Karola hat zum Geburtstag die CD ihrer Lieblingsband zweimal geschenkt bekommen. Da es sich auch um die Lieblingsband von Karola handelt, überlässt die Freundin ihr die CD ohne eine Gegenleistung zu fordern.
Fall 3	Da Karola nicht über einen eigenen CD-Player verfügt, überlässt ihr Freund Thilo ihr sein Gerät zunächst für unbestimmte Zeit, da er zurzeit bei der Bundeswehr seinen Wehrdienst ableistet und den CD-Player sowieso nur selten nutzen könnte. Auch er fordert hierfür keine Gegenleistung.
Fall 4	Am Nachmittag möchte Karola einen Kuchen backen, da sie ihre Großmutter zum Kaffee erwartet. Bedauerlicherweise fehlt ihr zur Zubereitung das notwendige Mehl. Schnell eilt sie zur Nachbarin und bittet diese, ihr mit einem Paket Mehl auszuhelfen. Diese überlässt ihr das Mehl gerne. Karola verspricht der Nachbarin, morgen. Das Mehl zurückzugeben.
Fall 5	Karola möchte ihren 18. Geburtstag groß feiern. Da sie zu Hause nicht über die entsprechenden Räumlichkeiten verfügt, erhält sie vom Pfadfinderverein die Möglichkeit, in dessen Vereinsräumen die Party zu feiern. Für die Nutzung soll sie 100,00 € zahlen.
Fall 6	Bernd Zimmermann, ein Bekannter von Karola, ist gelernter Automechaniker. Mit seinem Schwiegervater hat er einen Vertrag abgeschlossen, in dem dieser sich verpflichtet, Bernd seine Garage für gewerbliche Autoreparaturen zu überlassen. Bernd zahlt ihm hierfür monatlich 250,00 €.
Fall 7	Als Karolas Freund Thilo von den Fähigkeiten von Bernd erfährt, beauftragt dieser ihn, den Auspuff an seinem PKW zu wechseln. Da Thilo einen seltenen amerikanischen Straßenkreuzer fährt, vereinbaren beide, dass Thilo den Auspuff in den Staaten beschafft. An einem Freitag erscheint Thilo mit dem Auspuff in der Werkstatt und Bernd montiert ihn für 42,00 €.
Fall 8	Karola passiert mit ihrem Auto auf der Autobahn ein Malheur: Ein vor ihr fahrendes Auto schleudert bei hoher Geschwindigkeit einen Stein nach oben, der ihr linkes Scheinwerferglas zerstört. Karola beauftragt daher Bernd, ihr in dessen Werkstatt einen neuen Scheinwerfer einzubauen. Für das Material und seine Arbeit zahlt sie ihm 175,00 €.
Fall 9	In einer Modezeitschrift findet Karola eine Abbildung ihrer Lieblingsband. Der Sänger der Band hat offensichtlich eine neue Frisur. Karola ist begeistert und überzeugt sofort ihren Freund, dass dieser sich ebenfalls diesen Haarschnitt zulegen muss. Beide gehen zu einem Modecoiffeur und Thilo lässt sich die Haare nach dem Vorbild des Zeitungsausschnittes schneiden. Obwohl sich der Friseur sehr bemüht, ist Karola mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Thilos Haarpracht sieht dem Vorbild nicht im Entferntesten ähnlich. Dennoch soll Thilo 27,00 € an den Friseur zahlen.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Lösung ÜA I:

Fall 1	Kaufvertrag (§433) Entgeltliche Veräußerung von Sachen und Rechten Ziel: Eigentumsübertragung Pflichten: Verkäufer Übergabe Kaufgegenstand, Käufer Übergabe Kaufpreis
Fall 2	Schenkungsvertrag (§516) Unentgeltliche Zuwendung von Sachen und Rechten, die den Beschenkten bereichern Ziel: Eigentumsübertragung aber keine Gegenleistung vom Beschenkten!
Fall 3	Leihvertrag (§598) Unentgeltliche Überlassung Entleihende= Besitzer; Entleiher = Eigentümer
Fall 4	Darlehensvertrag (§607) **Unentgeltliche oder entgeltliche Überlassung** von Geld oder anderen vertretbaren Sachen mit der **Verpflichtung**, die Sache **später in gleicher Art, Menge und Güte** zurückzugeben
Fall 5	Mietvertrag (§535) Entgeltliche Gebrauchsüberlassung einer Sache Mieter = Besitzer
Fall 6	Pachtvertrag (§581) Entgeltliche Überlassung einer Sache + Recht auf Fruchtgenuss Verpächter = Eigentümer; Pächter erlangt Eigentum an dem erwirtschafteten Ertrag
Fall 7	Werkvertrag (§631) Leistung eines Werkes gegen Entgelt (Leistung kann Erstellung oder Veränderung einer Sache sein) Auftraggeber stellt notwendiges Material; Leistung an Ausführenden erfolgsabhängig.
Fall 8	Werklieferungsvertrag (§651) Leistung eines Werkes gegen Entgelt (Leistung kann Erstellung oder Veränderung einer Sache sein) Gegensatz zu Fall 7: der Beauftragte bringt das notwendige Material mit.
Fall 9	Dienstvertrag (§611) Unentgeltliche oder entgeltliche Leistung eines Dienstes Leistung kann zeitabhängig sein, ist aber nicht erfolgsabhängig.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Rechtsgeschäft

Von einem Rechtsgeschäft (RG) spricht man immer dann, wenn mit einer bewussten Handlung (Willenserklärung = WE) ein bestimmter rechtlicher Erfolg herbeigeführt werden soll.



Arten von Rechtsgeschäften

einseitiges Rechtsgeschäft
(Abgabe einer WE)
= Erklärung einer Person, die ihren Willen äußert

- RG aufgrund einer **nicht empfangsbedürftigen WE**
  Das RG erlangt Gültigkeit auch ohne, dass die WE einem Dritten zugeht.
  Beispiel: Testament
- RG aufgrund einer **empfangsbedürftigen WE**
  Das RG kommt erst zustande, wenn die WE dem Empfänger zugegangen ist.
  Beispiele: Kündigung, Mahnung

mehrseitiges Rechtsgeschäft
(Abgabe mehrer übereinstimmender WE)
= Verträge durch die Abgabe mind. zweier übereinstimmender WE

- **einseitig verpflichtend**
  = nur einer der Vertragspartner ist zu einer Leistung verpflichtet
  Beispiele: Schenkungsvertrag, Bürgschaftsvertrag
- **beidseitig verpflichtend**
  = jeder Vertragspartner ist zu einer Leistung verpflichtet
  Beispiel: Bezahlung eines abgeschlossenen Frachtvertrages nach erfolgter Durchführung des Transportes

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Arbeitsauftrag 3:

(1) Sie sind mit der Prüfung der Rechtswirksamkeit verschiedener Rechtsgeschäfte beschäftigt. Ordnen Sie zu, indem Sie die Kennziffern von 2 der insgesamt 5 abgegebenen Willenserklärungen in die Kästchen neben den Arten von Rechtsgeschäften eintragen! Übertragen Sie anschließend Ihre senkrecht angeordneten Lösungsziffern in dieser Reihenfolge von links nach rechts in den Lösungsbogen!

Abgegebene Willenserklärungen

1. Ein Mitarbeiter der Spedition Modufa GmbH kündigt schriftlich und fristgerecht sein Arbeitsverhältnis
2. Die Spedition Modufa GmbH kauft einen neuen Gabelstapler auf Ziel.
3. Die Spedition Modufa GmbH mietet von der benachbarten Beta AG eine Lagerhalle.
4. Der Geschäftsführer der Spedition Modufa GmbH schenkt seiner Tochter ein Fahrrad.
5. Ein neuer Mitarbeiter wird für den Logistikbereich der Spedition Modufa GmbH unbefristet eingestellt.

Arten von Rechtsgeschäften

Es handelt sich um ein einseitiges Rechtsgeschäft, das durch eine empfangsbedürftige Willenserklärung entsteht. ☐

Es handelt sich um ein zweiseitiges Rechtsgeschäft, für das die Schriftform gesetzlich vorgeschrieben ist. ☐

(2) Die Spedition Modufa GmbH verkaufte am 12.03.2019 den gebrauchten Dienstwagen des Niederlassungsleiters an die benachbarte Josef Haber AG. Als Lieferdatum wurde der 15.04.20.. vereinbart.

Stellen Sie fest, welche Art von Rechtsgeschäft die Spedition Modufa GmbH und die Josef Haber AG im Rahmen dieses Kaufvertrages getätigt haben!

1. Dieser Kaufvertrag ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft.
2. Dieser Kaufvertrag ist ein einseitiges, nicht empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft.
3. Dieser Kaufvertrag ist ein zweiseitiges, einseitig verpflichtendes Rechtsgeschäft.
4. Dieser Kaufvertrag ist ein zweiseitig verpflichtendes Rechtsgeschäft.
5. Dieser Kaufvertrag ist ein zweiseitiges, nicht verpflichtendes Rechtsgeschäft.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Arbeitsauftrag 3:

(1) Sie sind mit der Prüfung der Rechtswirksamkeit verschiedener Rechtsgeschäfte beschäftigt. Ordnen Sie zu, indem Sie die Kennziffern von 2 der insgesamt 5 abgegebenen Willenserklärungen in die Kästchen neben den Arten von Rechtsgeschäften eintragen! Übertragen Sie anschließend Ihre senkrecht angeordneten Lösungsziffern in dieser Reihenfolge von links nach rechts in den Lösungsbogen!

Abgegebene Willenserklärungen

6. Ein Mitarbeiter der Spedition Modufa GmbH kündigt schriftlich und fristgerecht sein Arbeitsverhältnis
7. Die Spedition Modufa GmbH kauft einen neuen Gabelstapler auf Ziel.
8. Die Spedition Modufa GmbH mietet von der benachbarten Beta AG eine Lagerhalle.
9. Der Geschäftsführer der Spedition Modufa GmbH schenkt seiner Tochter ein Fahrrad.
10. Ein neuer Mitarbeiter wird für den Logistikbereich der Spedition Modufa GmbH unbefristet eingestellt.

Arten von Rechtsgeschäften

Es handelt sich um ein einseitiges Rechtsgeschäft, das durch eine empfangsbedürftige Willenserklärung entsteht. ☐

Es handelt sich um ein zweiseitiges Rechtsgeschäft, für das die Schriftform gesetzlich vorgeschrieben ist. ☐

Lösung: 1, 5

(2) Die Spedition Modufa GmbH verkaufte am 12.03.2019 den gebrauchten Dienstwagen des Niederlassungsleiters an die benachbarte Josef Haber AG. Als Lieferdatum wurde der 15.04.20.. vereinbart.

Stellen Sie fest, welche Art von Rechtsgeschäft die Spedition Modufa GmbH und die Josef Haber AG im Rahmen dieses Kaufvertrages getätigt haben!

1. Dieser Kaufvertrag ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft.
2. Dieser Kaufvertrag ist ein einseitiges, nicht empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft.
3. Dieser Kaufvertrag ist ein zweiseitiges, einseitig verpflichtendes Rechtsgeschäft.
4. Dieser Kaufvertrag ist ein zweiseitig verpflichtendes Rechtsgeschäft.
5. Dieser Kaufvertrag ist ein zweiseitiges, nicht verpflichtendes Rechtsgeschäft.

Lösung: 4

Quellen des Rechts

Unabhängig von der Art des Rechtsgeschäftes unterscheidet man das öffentliche vom privaten Recht. Die Beziehung Privatwirtschaft und Staat wird somit gesondert geregelt.

Das Privatrecht regelt die Rechtsbeziehung der Bürger (Privatleute) untereinander, so bspw. zwischen Verkäufer und Käufer, Vermieter und Mieter, Verleiher und Entleiher, Erblasser und Erben, Spediteur und Versender. Hierbei haben die Vorschriften des Privatrechts, so z. B. die im BGB verankerten Bestimmungen über den Kaufvertrag, lediglich ordnenden bzw. regelnden Charakter. Sie treten nur dann in Kraft, wenn die Vertragspartner nichts Abweichendes vereinbart haben. Als Vertragsrecht hat das private Recht nachgiebigen, abänderbaren bzw. dispositiven Charakter. So bestimmt z. B. BGB § 448 (I), dass beim Versendungskauf der Käufer die Versandkosten tragen muss; vertraglich kann auch eine Lieferung frei Haus vereinbart werden. Jedoch enthält das Privatrecht auch zwingende, nicht abänderbare Rechtsvorschriften, so z. B. die Bestimmungen über die Form, die Nichtigkeit und die Anfechtbarkeit von Rechtsgeschäften. Trotz dieser Einschränkungen ist das Privatrecht weitgehend Vertragsrecht. Der Staat greift grundsätzlich nicht in die privaten Angelegenheiten seiner Bürger ein. So kümmern sich bspw. weder Polizei noch Staatsanwaltschaft darum, ob ein Verkäufer pünktlich und ordnungsgemäß liefert oder ob ein Kunde die ordnungsgemäß gelieferte Ware auch tatsächlich annimmt und den vereinbarten Kaufpreis rechtzeitig bezahlt. Soweit der Staat an solchen Vertragsbeziehungen überhaupt direkt beteiligt ist, hat er dieselbe Rechtsstellung wie jeder andere Vertragspartner auch. Im Privatrecht herrscht somit der Grundsatz der Gleichordnung/Koordination vor. Auch privates Recht muss durchsetzbar sein. Wer z. B. einem Kunden Ware geliefert und trotz mehrfacher Mahnung keine Zahlung erhalten hat, kann den Klageweg beschreiten. Eine solche Klage eines Lieferers vor einem Zivilgericht zielt darauf ab, den Käufer zur Zahlung zu verurteilen. Auf Grund des erwirkten Rechtsurteils kann dann der Gläubiger die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Schuldners betreiben. Der Staat ist ihm hierbei behilflich; möglicherweise gelingt es einem Gerichtsvollzieher einen Teil des Schuldnervermögens zu pfänden. Die Verurteilung eines Schuldners zur Zahlung und die anschließende Zwangsvollstreckung vollziehen sich jedoch auf der Grundlage des öffentlichen Rechts.

Im Gegensatz zum Privatrecht regelt das öffentliche Recht Angelegenheiten der Allgemeinheit (der Gesellschaft), so z. B. das Verhalten im Straßenverkehr oder die Besteuerung des Einkommens. Allgemein regelt das öffentliche Recht die Beziehungen zwischen dem Staat und seinen Bürgern sowie die Verhältnisse der verschiedenen Staatsorgane/Behörden untereinander. Hierbei tritt der Staat dem Bürger gegenüber als Träger öffentlicher Gewalt (Hoheitsträger, Obrigkeit) auf. Als solcher spricht er in den Gesetzen Verbote aus, z. B. in Bezug auf Körperverletzung. Auch werden im öffentlichen Recht dem Bürger vom Staat Pflichten auferlegt, z. B. die Pflicht zum Zahlen von Steuern oder Anliegerbeiträgen, die Streu- oder Aussagepflicht vor Gericht. Anderseits übernimmt der Staat in den Artikeln 1 bis 19 des Grundgesetzes für den einzelnen Bürger den Schutz von Grund- und Menschenrechten. So schützt z. B. der Staat das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf freie Meinungsäußerung, auf Glaubens- und Gewissenfreiheit, auf Leben und körperliche Unversehrtheit, auf Gleichheit vor dem Gesetz, auf Privateigentum. Soweit der Staat Verbote ausspricht und dem einzelnen Pflichten auferlegt, tritt er dem Bürger mit Befehlsgewalt gegenüber. Öffentliches Recht ist daher zwingendes (= unabänderbares) Recht, das nicht durch Verträge zwischen Privatpersonen abgeändert werden kann (Grundsatz der Unterordnung, d. h. Subordination). Schwerwiegende Verstöße gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften, z. B. bei Raub, Mord, Unfallflucht im Straßenverkehr, verfolgt der Staat von sich aus, d. h. von Amts wegen. Es ist dazu kein Antrag, keine Mitwirkung oder eine Zustimmung der Bürger erforderlich. Allerdings sind dem Staat bei der Verfolgung öffentlicher Interessen auch eindeutige Grenzen gesetzt: Bspw. kann die Polizei eine Privatwohnung im Allgemeinen nicht ohne richterliche Anordnung durchsuchen. Verstöße gegen ein Gesetz oder eine Verordnung, z. B. eine Geschwindigkeitsüberschreitung im Straßenverkehr oder das Fahren ohne Führerschein,

kann der Staat mit Geld- oder Haftstrafen ahnden. Ist ein Bürger mit einem staatlichen Verwaltungsakt nicht einverstanden, so kann er vor einem Verwaltungsgericht gegen den Staat Klage erheben; Bürger und Staat sind vor einem solchen Gericht gleichberechtigt. Vom Grundsatz her ist der Staat beim öffentlichen Recht dem Bürger übergeordnet. Öffentliches Recht findet auch Anwendung zwischen staatlichen Institutionen/Einrichtungen.

ÜA II:

Vervollständigen Sie mit Hilfe des vorliegenden Informationstextes die Übersicht!

RECHT		
öffentliches Recht		**Privatrecht/Zivilrecht**
	regelt die Beziehungen zwischen den folgenden Teilen des Staates ⟷ Verhältnis der Beteiligten (gleichrangig?	
	gilt für die Beziehungen zwischen folgenden Individuen ⟷	
	gültig als… (Sind Abweichungen möglich?) ⟷	
	Wo steht das Recht geschrieben? ⟷	

Lösung:

RECHT

öffentliches Recht		Privatrecht/Zivilrecht
• Staat u. Bürger bzw. zwischen den Staatsorganen untereinander	regelt die Beziehungen zwischen ⟺	• zwischen den Privatleuten (natürliche Personen) • zwischen Personen-Vereinigungen (juristische Personen z.B. AG, GmbH)
• der Staat ist dem Bürger übergeordnet (das höhere Staatsorgan ist übergeordnet)	Verhältnis der Beteiligten ⟺	• Beteiligte sind einander gleichgestellt
• Staat - Steuerzahler • Staat - Verkehrsteilnehmer • Staat - Straftäter • Sozialversicherungsträger - Versicherte • Bund - Länder • Staat - Mensch	gilt für die Beziehungen zwischen ⟺ Bsp.	• Mieter - Vermieter • Käufer - Verkäufer • Erbe - Erblasser • Versender - Spediteur
zwingendes Recht ↳ Abweichungen von Rechtsvorgaben sind nicht möglich	gültig als ⟺	nachgiebiges Recht (dispositives) ↳ Abweichungen von Gesetz sind in gewissen Rahmen möglich ↳ können frei vereinbart werden
• GG • Strafrecht • Verwaltungsrecht	Beispiele ⟺	• BGB • HGB

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

ÜA III:
Entscheiden Sie durch ankreuzen, ob die folgenden Aussagen richtig (r) oder falsch (f) sind!



Nr.	Aussagen	r	f
1.	Im Rahmen der Rechtsordnung kann man zwischen dem Privatrecht (auch Zivilrecht genannt) und dem öffentlichen Recht unterscheiden.		
2.	Zum Privatrecht zählen u. a. das Grundgesetz, das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und das Handelsgesetzbuch (HGB).		
3.	Das öffentliche Recht ist so genanntes zwingendes Recht. Dies bedeutet, dass jeder Bürger gezwungen ist, sich in der Öffentlichkeit daran zu halten. Zu Hause (im Privatbereich) ist das öffentliche Recht nicht mehr zwingend vorgeschrieben.		
4.	Zu den Rechtsquellen (Grundlage für rechtliche Entscheidungen) zählen nicht nur Gesetze, sondern u. a. auch Rechtsverordnungen, die Rechtsfähigkeit und die Rechtsanwälte.		
5.	Wenn ein Bürger von der Stadt ein Grundstück gepachtet hat, so betrifft dies den Bereich des Privatrechts.		
6.	Im Privatrecht wird der Rahmen für Verträge und sonstige Rechtsgeschäfte vorgegeben. Dabei ist es teilweise möglich, innerhalb dieses Rahmens durch individuelle Vereinbarungen von den gesetzlichen Bestimmungen abzuweichen.		
7.	Gesetze als Rechtsquelle werden von den jeweiligen Regierungen erlassen, wobei die zuständigen Ministerien zustimmen müssen.		
8.	Zum öffentlichen Recht zählen u. a. das Steuerrecht, das Verwaltungsrecht und das Staatsrecht.		
9.	Während die Rechtsbeziehungen von Bürgern untereinander unter das Privatrecht fallen, zählen die rechtlichen Beziehungen von Bürgern zum Staat in der Mehrheit der Fälle zum Öffentlichen Recht.		
10.	Da Halter von Kraftfahrzeugen auch privat verpflichtet sind, Kraftfahrtsteuer zu zahlen, betrifft dies den Bereich des Privatrechts.		
11.	Wenn Frau Pepper, Bürgermeisterin von Ahrensburg, ihrem Schwager, dem Schulleiter der Berufsschule Ahrensburg, zum Geburtstag eine Flasche Wein schenkt, so fällt dies in den Bereich des Privatrechts.		
12.	Wenn Frau Roth, Hausfrau, die privat unterwegs ist, eine rote Ampel überfährt und einen verletzten Passanten am Boden liegen lässt, wird das öffentliche Recht davon nicht berührt.		
13.	Wenn der Auszubildende Florian in einer öffentlichen Gaststätte seine Rechnung nicht bezahlen kann, kann ihn der Wirt privatrechtlich belangen.		
14.	Wenn Ben und Hendrik nach bestandener Abschlussprüfung und einer Feier im privaten Kreis nach Mitternacht laut singend durch die Straßen ziehen, können sie nicht nach Vorschriften des öffentlichen Rechts belangt werden.		
15.	Wenn Sabine nach einem anstrengenden Schultag in der überfüllten U-Bahn ihren Sitzplatz nicht einer alten Frau anbietet, so ist dies kein Problem des Privatrechts oder des öffentlichen Rechts, sondern des Anstandes und der Höflichkeit.		

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Lösung:

Nr.	Aussagen	r	f
1.	Im Rahmen der Rechtsordnung kann man zwischen dem Privatrecht (auch Zivilrecht genannt) und dem öffentlichen Recht unterscheiden.	X	
2.	Zum Privatrecht zählen u. a. das Grundgesetz, das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und das Handelsgesetzbuch (HGB).		X
3.	Das öffentliche Recht ist so genanntes zwingendes Recht. Dies bedeutet, dass jeder Bürger gezwungen ist, sich in der Öffentlichkeit daran zu halten. Zu Hause (im Privatbereich) ist das öffentliche Recht nicht mehr zwingend vorgeschrieben.		X
4.	Zu den Rechtsquellen (Grundlage für rechtliche Entscheidungen) zählen nicht nur Gesetze, sondern u. a. auch Rechtsverordnungen, die Rechtsfähigkeit und die Rechtsanwälte.		X
5.	Wenn ein Bürger von der Stadt ein Grundstück gepachtet hat, so betrifft dies den Bereich des Privatrechts.	X	
6.	Im Privatrecht wird der Rahmen für Verträge und sonstige Rechtsgeschäfte vorgegeben. Dabei ist es teilweise möglich, innerhalb dieses Rahmens durch individuelle Vereinbarungen von den gesetzlichen Bestimmungen abzuweichen.	X	
7.	Gesetze als Rechtsquelle werden von den jeweiligen Regierungen erlassen.	X	
8.	Zum öffentlichen Recht zählen u. a. das Steuerrecht, das Verwaltungsrecht und das Staatsrecht.	X	
9.	Während die Rechtsbeziehungen von Bürgern untereinander unter das Privatrecht fallen, zählen die rechtlichen Beziehungen von Bürgern zum Staat in der Mehrheit der Fälle zum Öffentlichen Recht.	X	
10.	Da Halter von Kraftfahrzeugen auch privat verpflichtet sind, Kraftfahrtsteuer zu zahlen, betrifft dies den Bereich des Privatrechts.		X
11.	Wenn Frau Pepper, Bürgermeisterin von Ahrensburg, ihrem Schwager, dem Schulleiter der Berufsschule Ahrensburg, zum Geburtstag eine Flasche Wein schenkt, so fällt dies in den Bereich des Privatrechts.	X	
12.	Wenn Frau Roth, Hausfrau, die privat unterwegs ist, eine rote Ampel überfährt und einen verletzten Passanten am Boden liegen lässt, wird das öffentliche Recht davon nicht berührt.		X
13.	Wenn der Auszubildende Florian in einer öffentlichen Gaststätte seine Rechnung nicht bezahlen kann, kann ihn der Wirt privatrechtlich belangen.	X	
14.	Wenn Ben und Hendrik nach bestandener Abschlussprüfung und einer Feier im privaten Kreis nach Mitternacht laut singend durch die Straßen ziehen, können sie nicht nach Vorschriften des öffentlichen Rechts belangt werden.		X
15.	Wenn Sabine nach einem anstrengenden Schultag in der überfüllten U-Bahn ihren Sitzplatz nicht einer alten Frau anbietet, so ist dies kein Problem des Privatrechts oder des öffentlichen Rechts, sondern des Anstandes und der Höflichkeit.	X	

Rechtssubjekte

Rechtssubjekte (Rechtspersonen) sind natürliche und juristische Personen. Sie haben die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein, sind also rechtsfähig.



Natürliche Personen sind Menschen, die ihre Rechtsfähigkeit mit der Vollendung der Geburt erlangen. Die Rechtsfähigkeit der Menschen endet mit dem Tode.
Juristische Personen sind Vereinigungen von Personen oder Vermögensmassen wie Unternehmen, die eine eigene Rechtspersönlichkeit haben. So kann eine AG als juristische Person, vertreten durch den Vorstand – ebenso wie Menschen – rechtsverbindliche Verträge schließen, Rechte erwerben und Pflichten eingehen.

Es sind die juristischen Personen des privaten Rechts von den juristischen Personen des öffentlichen Rechts zu unterscheiden:

Juristische Personen des privaten Rechts dienen dem privaten Interesse der Gründer.

- Rechtsfähige (eingetragene) Vereine und Gesellschaften (AG, GmbH, e. G., als Sonderform GmbH & Co. KG) sind in ihrer Existenz und Rechtsfähigkeit unabhängig vom Wechsel ihrer Mitglieder bzw. Eigentümer. Sie erlangen ihre Rechtsfähigkeit, indem sie im Handelsregister beim Amtsgericht eingetragen werden. Die Rechtsfähigkeit endet mit dem Löschen des Vereins/der Gesellschaft aus dem Handelsregister.
- Stiftungen des privaten Rechts wie die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung oder auch die Kühne-Stiftung sind private Vermögensmassen, die einem bestimmten Zweck, wie z. B. der Nachwuchsförderung, dienen sollen. Die Rechtsfähigkeit einer privaten Stiftung erfolgt durch eine Genehmigung des Bundeslandes, in welchem die Stiftung verwaltet wird.

Juristische Personen des öffentlichen Rechts nehmen staatliche Interessen wahr; sie erhalten ihre Rechtsgültigkeit per Gesetz bzw. durch einen staatlichen Hoheitsakt. Juristische Personen des öffentlichen Rechts unterliegen der staatlichen Aufsicht.

- Körperschaften des öffentlichen Rechts untergliedern sich in Gebietskörperschaften wie Bund, Bundesländer, Gemeinden und Personalkörperschaften, z. B. Religionsgemeinschaften oder Berufsgenossenschaften.
- Anstalten des öffentlichen Rechts sind öffentliche Verwaltungseinrichtungen, die rechtlich verselbstständigt sind, wie die Sparkassen, die staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten sowie Handels- und Handwerkskammern, die das Recht zur Selbstverwaltung haben.

  Nicht rechtsfähige Institutionen sind lediglich organisatorisch selbstständig, rechtlich sind sie übergeordneten Institutionen zugeordnet. So ist z. B. das Bundesamt für den Güterkraftverkehr oder das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle dem Bundesministerium für Verkehr untergeordnet.
- Stiftungen des öffentlichen Rechts sind rechtlich verselbstständigte, öffentliche Vermögensmassen, die auf Dauer den festgeschriebenen Zweck verfolgen, so z. B. die Stiftung Warentest.

Rechtsobjekte sind Gegenstände von Rechtsgeschäften, die die natürlichen und juristischen Personen abschließen. Diese werden in **Sachen** und **Rechte** unterschieden:

- **Sachen** sind materielle (körperliche) Gegenstände, die in unbewegliche Sachen wie Grundstücke und Immobilien sowie bewegliche Sachen, z. B. Tiere, Lkws oder Bilder, untergliedert werden.

  Die beweglichen Sachen lassen sich weiter unterteilen in vertretbare Sachen (Gattungs- bzw. Massenware), die nach Maß, Zahl und Gewicht austauschbar sind, wie Lkw-Reifen, und nicht vertretbare Sachen (Spezieswaren) sog. Einzelstücke, z. B. einzelne Bilder von Picasso oder van Gogh.

- **Rechte** sind immaterielle (nicht körperliche) Gegenstände wie Forderungen (aus Lieferungen und Leistungen), Pfandrechte, Lizenzen oder Patente.

Arbeitsauftrag 4

Entscheiden Sie durch Ankreuzen, um was für eine Art von Person es sich handelt.

Personen	natürliche Person	juristische Person des Privatrechts	juristische Person des öffentlichen Rechts
die 19-jährige Katrin Hansen			
DaimlerChrysler AG			
Stadt Hannover			
der 5-jährige Paul Müller			
der Rechtsanwalt Manfred Petersen			
der Staatsanwalt Walter Knaack			
der VfB Stuttgart			

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Lösung:

Personen	natürliche Person	juristische Person des Privatrechts	juristische Person des öffentlichen Rechts
die 19-jährige Katrin Hansen	X		
DaimlerChrysler AG		X	
Stadt Hannover			X
der 5-jährige Paul Müller	X		
der Rechtsanwalt Manfred Petersen	X		
der Staatsanwalt Walter Knaack	X		
der VfB Stuttgart		X	

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Arbeitsauftrag 5

Benennen Sie die jeweiligen Personen aus den Situationen, indem Sie diese als natürliche oder juristische Person einordnen. Hinweis: Beachten Sie, dass mehrere Personen in den einzelnen Situationen vorkommen können.

	Situation	natürliche Person	juristische Person
a)	Der Lkw-Disponent eines langjährigen Geschäftspartners der Wall GmbH, die Sauls AG, bietet der Lkw-Abteilung der Wall GmbH eine Sendung mit 12 t zum Transport von Winsen/Luhe nach Hamburg an.		
b)	Der Lagerarbeiter Karl Bruch leiht sich von der Verwaltungsangestellten Hannelore Plath, beide bei der Wall GmbH, Spedition & Logistik, In Hamburg angestellt, 100,00 EUR.		

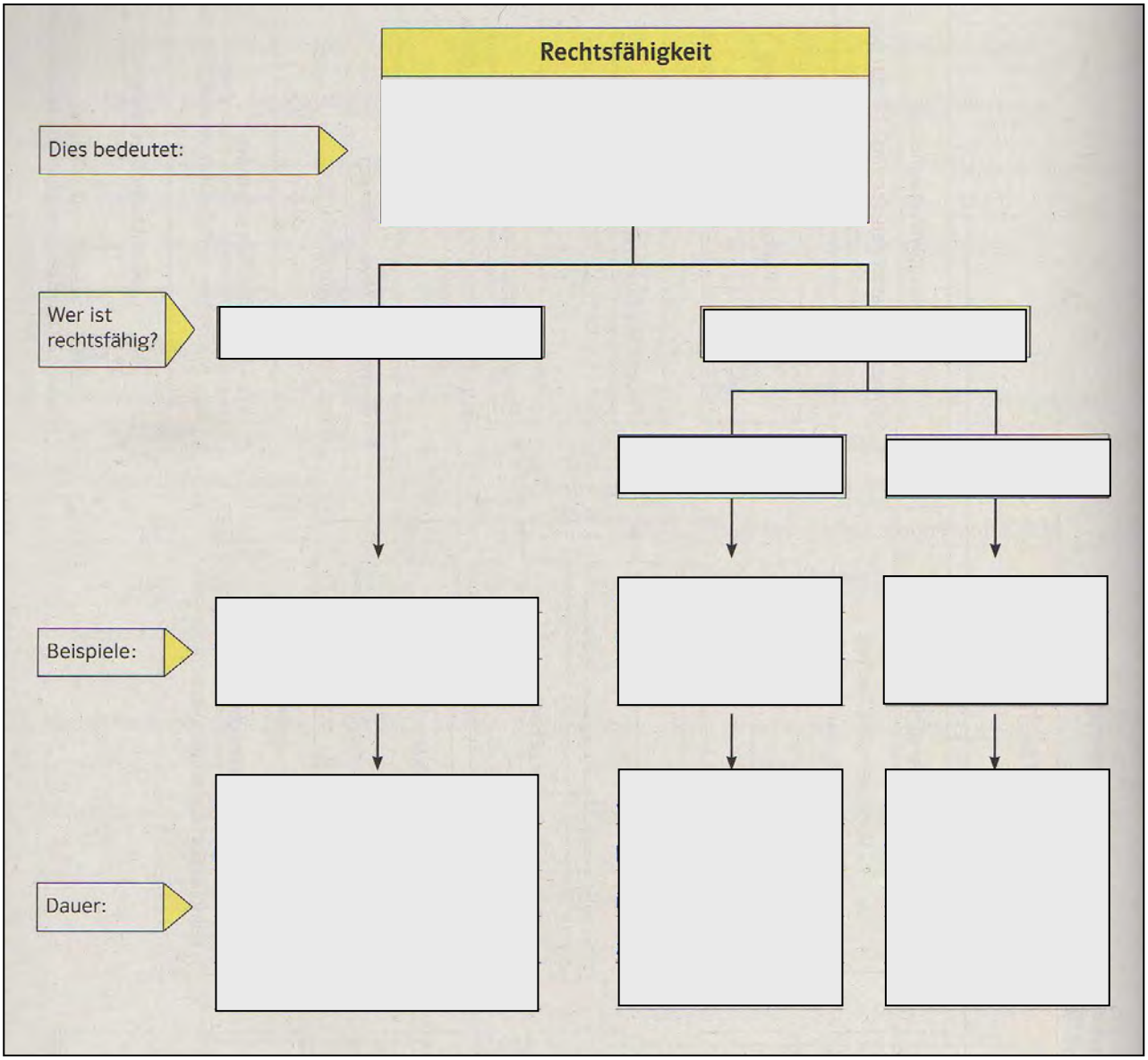
Lösung:

	Situation	natürliche Person	juristische Person
a)	Der Lkw-Disponent eines langjährigen Geschäftspartners der Wall GmbH, die Sauls AG, bietet der Lkw-Abteilung der Wall GmbH eine Sendung mit 12 t zum Transport von Winsen/Luhe nach Hamburg an.	**Lkw-Disponent**	**Wall GmbH** **Sauls AG**
b)	Der Lagerarbeiter Karl Bruch leiht sich von der Verwaltungsangestellten Hannelore Plath, beide bei der Wall GmbH, Spedition & Logistik, In Hamburg angestellt, 100,00 EUR.	**Karl Bruch** **Hannelore Plath**	**Wall GmbH**

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

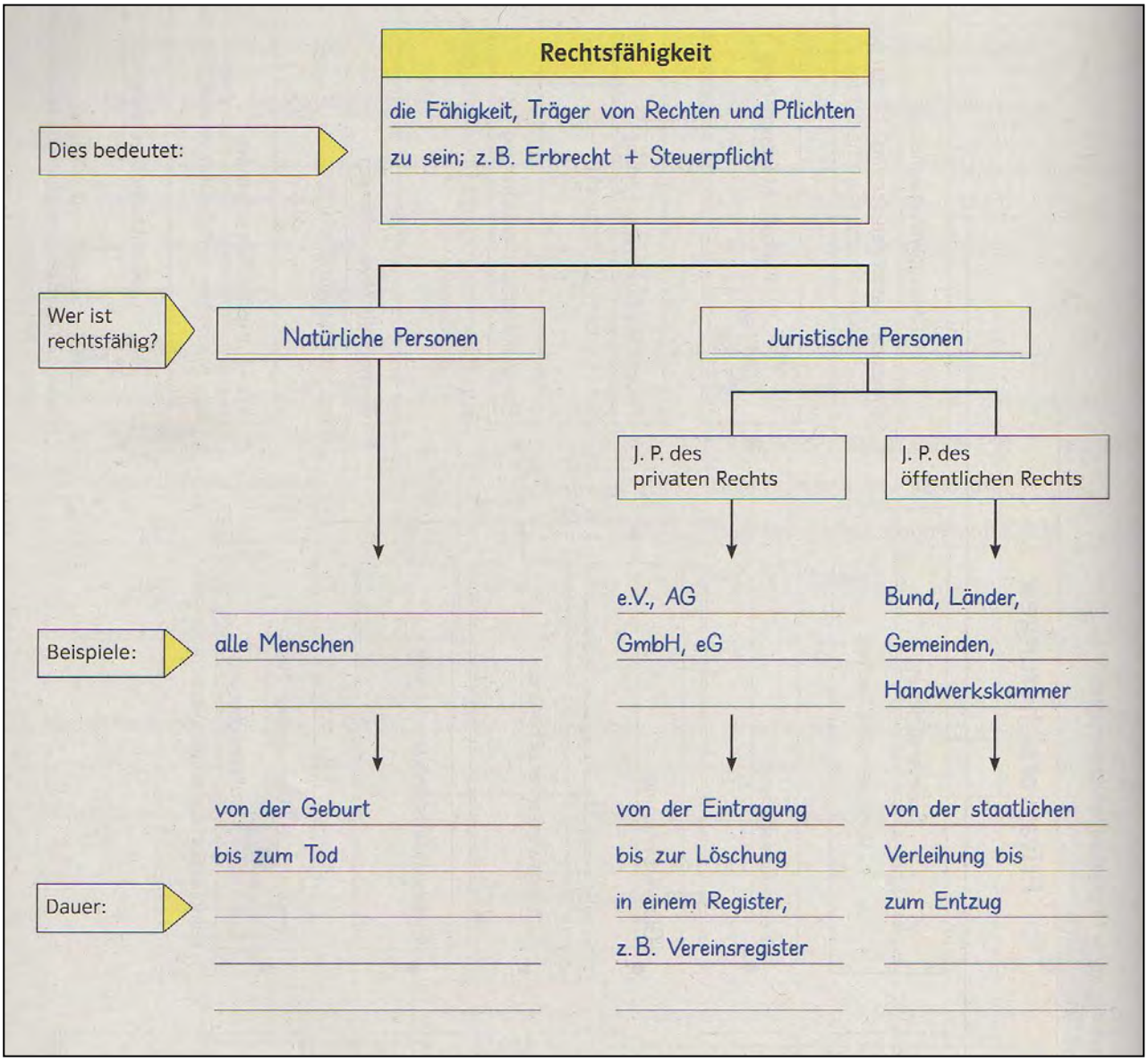
Arbeitsauftrag 6

Ergänzen Sie die Übersicht über die Rechtsfähigkeit. Recherchieren Sie fehlende Informationen.



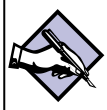
Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Lösung:



Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Arbeitsauftrag 7: ERBRECHT



Arbeitsauftrag

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben.

Bearbeiten Sie die vorliegenden Sachverhalte zur Rechtsfähigkeit.

a) Bastian und Anne Kurz sind bereits einige Jahre verheiratet, als die Mutter von Anne Kurz schwer erkrankt. Frau Gertrud Lang schreibt ein Testament, indem sie ihre Tochter Anne zur Alleinerbin bestimmt.
Erläutern Sie, ob Anne Kurz Erbin werden kann.

b) Bastian und Anne Kurz erwarten nun ein Baby. Die zukünftige Oma Gertrud Lang ist ganz aus dem Häuschen und bedenkt den zukünftigen Erdenbürger mit einem Schenkungsversprechen in Höhe von 10.000,00 EUR.
Erläutern Sie, ob dieses Schenkungsversprechen rechtswirksam ist.

c) Gertrud Lang, die sich mit ihrer Tochter entzweit hat, korrigiert das gemachte Testament. Sie setzt das noch nicht geborene Kind als Alleinerben ein. Noch vor der Geburt des Kindes stirbt Frau Lang.
Erläutern Sie, ob das ungeborene Kind Erbe werden kann.
Anmerkung: Beachten Sie auch § 1923 (2) BGB -> siehe am Ende der Aufgabe 1

d) Herr Immendorf liebt seinen Labrador „Wolke“ über alles. Da er glaubt bald sterben zu müssen, will er „Wolke“ testamentarisch 30.000,00 EUR vererben, eine Summe, die ausreichen soll, um den dann herrenlosen Hund vor dem Tierheim zu bewahren. Nehmen Sie Stellung zu diesem Sachverhalt.

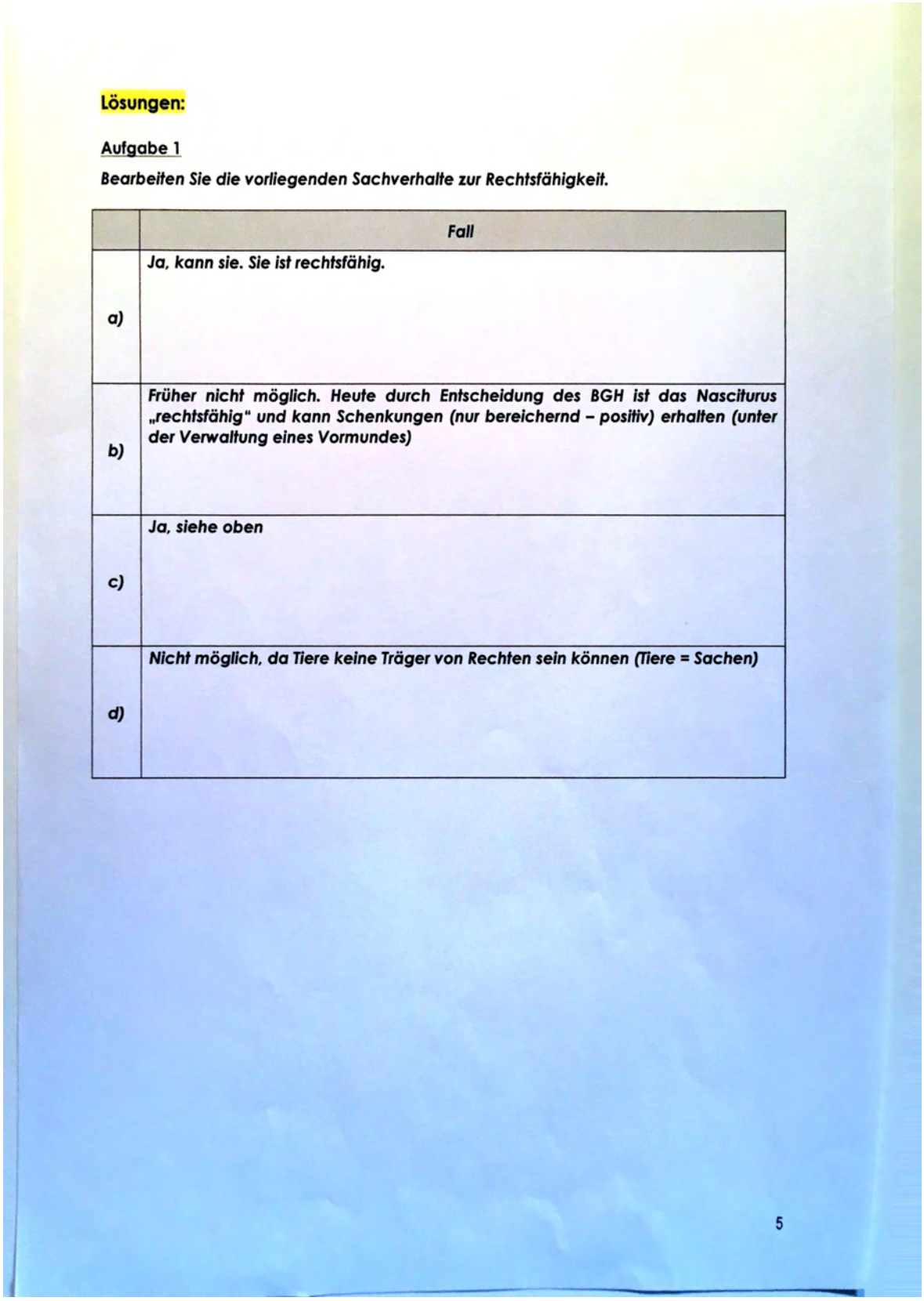
§ 1923 BGB - Erbfähigkeit



(1) Erbe kann nur werden, wer zur Zeit des Erbfalls lebt.

(2) Wer zur Zeit des Erbfalls noch nicht lebte, aber bereits gezeugt war, gilt als vor dem Erbfall geboren.

Lösung:



Lösungen:

Aufgabe 1

Bearbeiten Sie die vorliegenden Sachverhalte zur Rechtsfähigkeit.

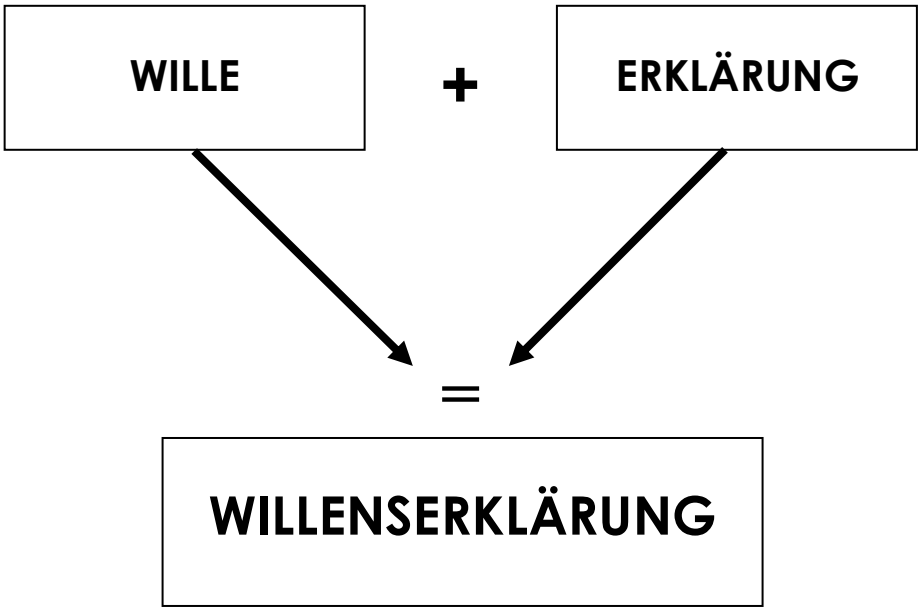
	Fall
a)	*Ja, kann sie. Sie ist rechtsfähig.*
b)	*Früher nicht möglich. Heute durch Entscheidung des BGH ist das Nasciturus „rechtsfähig" und kann Schenkungen (nur bereichernd – positiv) erhalten (unter der Verwaltung eines Vormundes)*
c)	*Ja, siehe oben*
d)	*Nicht möglich, da Tiere keine Träger von Rechten sein können (Tiere = Sachen)*

5

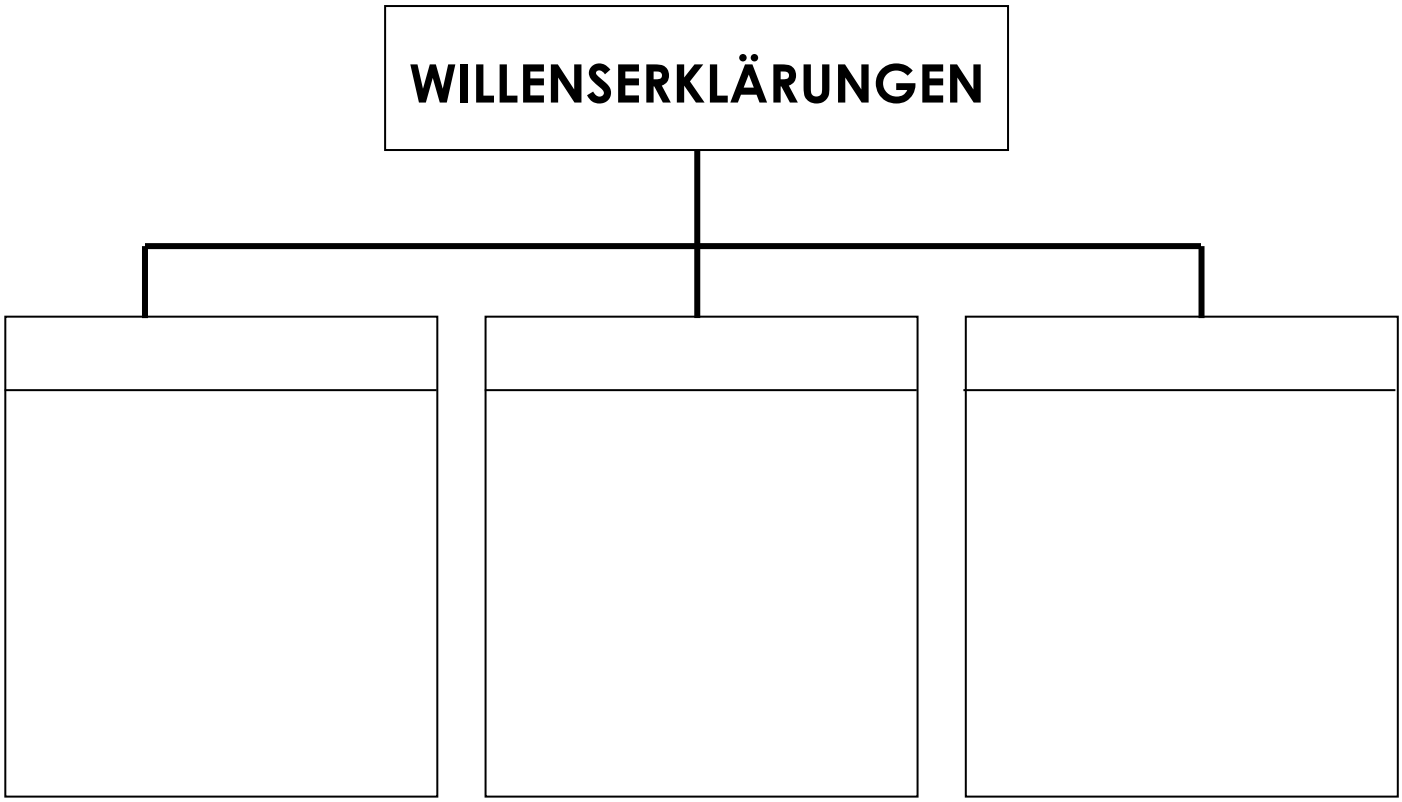
Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Arbeitsauftrag 8: Abgabe von Willenserklärungen

Rechtsgeschäfte entstehen durch die Abgabe von Willenserklärungen, z. B. die Kündigung des Arbeitsvertrages oder das Ja-Wort auf dem Standesamt.



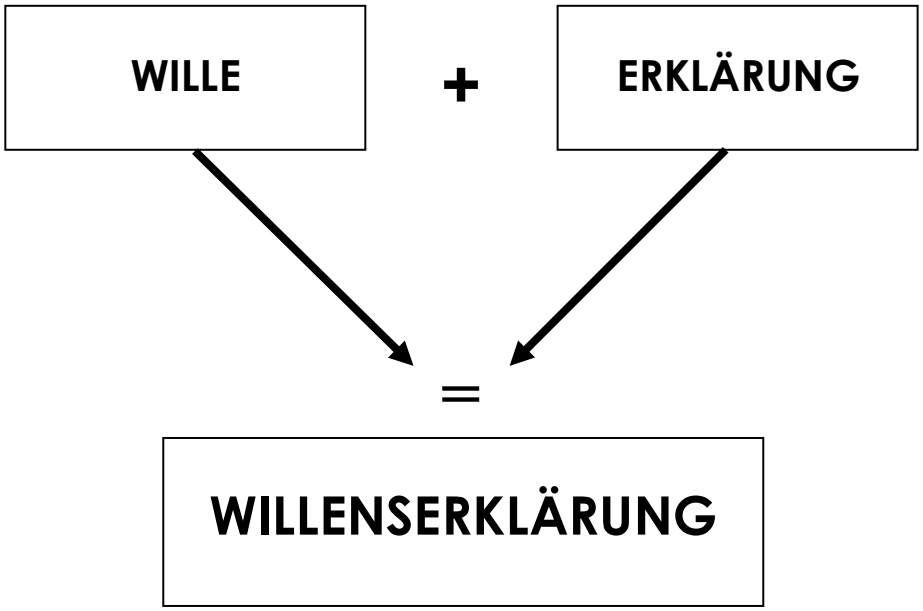
Willenserklärungen sind möglich durch:



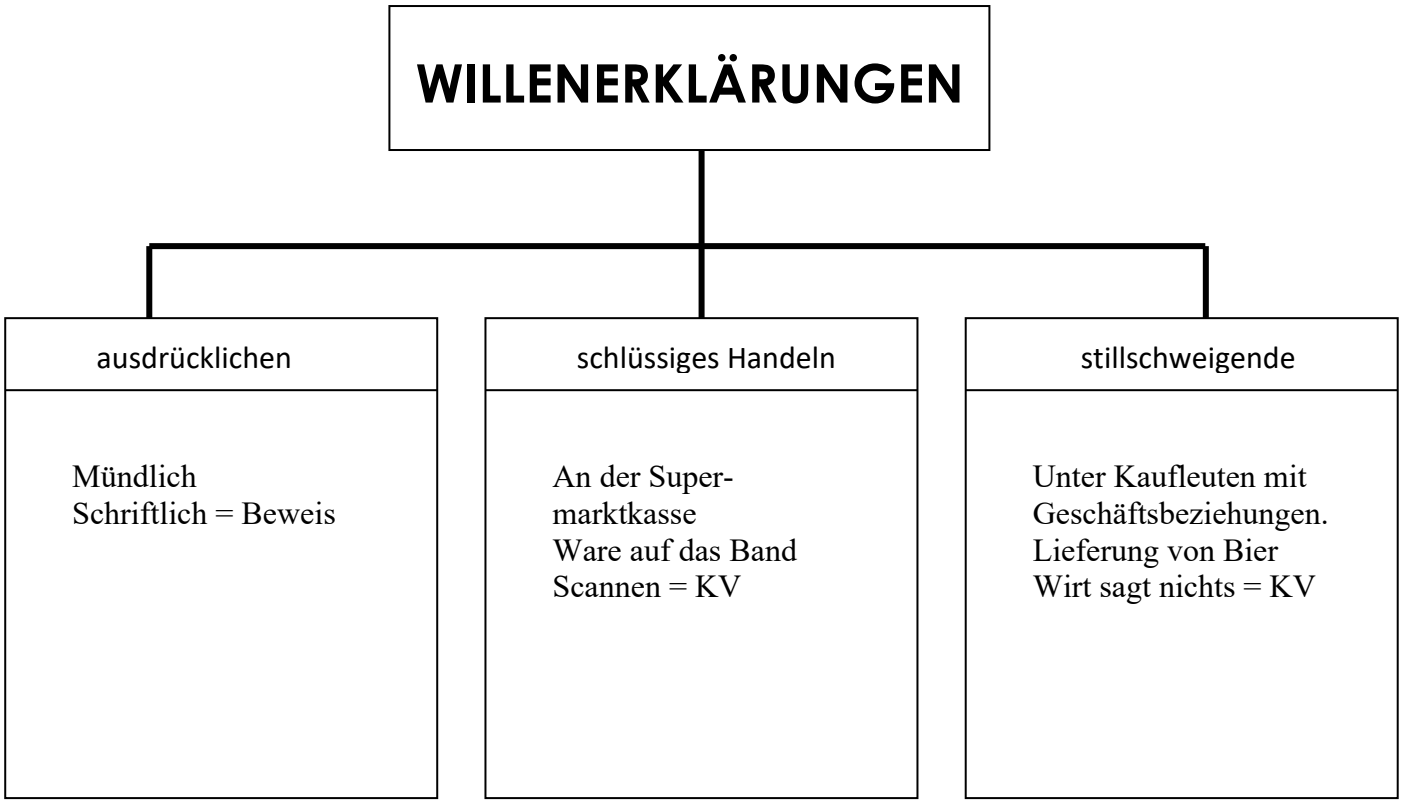
Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Lösung:

Rechtsgeschäfte entstehen durch die Abgabe von Willenserklärungen, z. B. die Kündigung des Arbeitsvertrages oder das Ja-Wort auf dem Standesamt.



Willenserklärungen sind möglich durch:



Name:	Lernfeld 8	BSGA – Berufsschule für den Grosshandel, Aussenhandel und Verkehr, Bremen
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Arbeitsauftrag 9:

Recherchieren Sie in Quellen ihrer Wahl

Angebot =

_____

Anpreisung:

- an _____ gerichtet
-

Beispiele:

- an eine _____ Person oder Personengruppe gerichtet
- grundsätzlich _____ (so bald es zugeht)
- _____frei

Bindungsfristen

bei

Unbefristeten Angeboten

(=_____ Bindungsfrist)

- mündliche und telefonische Angebote:

  _____
- Angebotsbriefe: _____
- Angebote per Fax, E-mail, Telex:_____

=> Das Angebot muss _____ angenommen werden.

Befristeten Angeboten

(= vertragliche Bindungsfrist)

- Bindend bis zum _____

  der Frist

Angebote mit Freizeichnungsklausel

- Ganz oder _____ unverbindlich

Beispiele

- _____ => das ganze Angebot ist unverbindlich
- _____ => Menge unverbindlich
- _____ => Preis unverbindlich

Erlöschen der Angebotsbindung

_____ des Angebots

_____ Bestellung

vom Angebot _____ Bestellung

rechtzeitiger _____ des Angebots (=muss vor oder gleichzeitig mit dem Angebot eingehen)

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Lösung

Angebot = Antrag

- an eine genau bestimmte Person oder Personengruppe gerichtet
- grundsätzlich verbindlich/ so bald es zugeht
- formfrei

Anpreisung:
- an die Allgemeinheit gerichtet
- unverbindlich

Beispiele: Zeitungsanzeigen, Prospekte, Kataloge, Schaufensterauslagen

Bindungsfristen

bei

Unbefristeten Angeboten

(=gesetzliche Bindungsfrist)

- mündliche und telefonische Angebote: solange das Gespräch dauert
- Angebotsbriefe: ungefähr eine Woche
- Angebote per Fax, E-mail, Telex: 24 Stunden

=> Das Angebot muss unverzüglich angenommen werden.

Befristeten Angeboten

(= vertragliche Bindungsfrist)

- Bindend bis zum Ablauf der Frist

Angebote mit Freizeichnungsklausel

- Ganz oder teilweise unverbindlich

Beispiele

- „Preisänderung vorbehalten" => Preis unverbindlich
- „solange der Vorrat reicht" => Menge unverbindlich
- „freibleibend", „unverbindlich" => das ganze Angebot ist unverbindlich

Erlöschen der Angebotsbindung

- Ablehnung des Angebots
- verspätete Bestellung
- vom Angebot abweichende Bestellung
- rechtzeitiger Widerruf des Angebots (=muss vor oder gleichzeitig mit dem Angebot eingehen)

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Arbeitsauftrag 10: Zustandekommen eines Kaufvertrags

Grundsätzlich ist ein **Kaufvertrag** dann **abgeschlossen**, wenn vom

_____ + _____ **zwei**

Willenserklärungen abgegeben werden, die

- _____ und
- _____ sind.

Die erste **der beiden Willenserklärungen ist der** _____

die zweite **ist die** _____

Beispiel: Kauf eines Kopierers: Wann ist der Kaufvertrag zustande gekommen?

Fall A:
1) Sie erhalten einen Prospekt von LeePrinters.

2) Sie bestellen per Brief einen Kopierer.

3) LeePrinters schickt Ihnen per Fax die entsprechende Auftragsbestätigung.

4) LeePrinters liefert wie vereinbart.

Fall B:
1) Sie schicken eine Anfrage an LeePrinters.

2) LeePrinters schickt Ihnen ein Angebot.

3) Sie bestellen gemäß Angebot telefonisch.

4) LeePrinters liefert wie vereinbart.

Fall C:
1) Sie schicken eine Anfrage an LeePrinters.

2) LeePrinters schickt Ihnen ein Angebot.

3) Sie bestellen schriftlich, jedoch mit früherem Liefertermin.

4) LeePrinters bestätigt dagegen den alten Termin.

Verallgemeinerung: Es gibt 2 Möglichkeiten des Zustandekommens:

Antrag	Annahme	Fall – Nummer
Wer? **Wie?**	**Wer?** **Wie?**	
Wer? **Wie?**	**Wer?** **Wie?**	

Anmerkung:

Weicht die 2. verbindliche _____ vom Antrag ab oder erfolgt _____, so gilt sie nicht als _____, sondern als neuer _____!

Lösung:

LF 8	**Betriebliche Beschaffungsvorgänge planen, steuern und kontrollieren** Kaufvertrag	BSGA – BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Zustandekommen eines Kaufvertrags:

Grundsätzlich ist ein **Kaufvertrag** dann **abgeschlossen**, wenn vom Verkäufer + Käufer **zwei** **Willenserklärungen** abgegeben werden, die

- inhaltlich übereinstimmend und
- rechtsverbindlich sind.

Die **erste** der beiden Willenserklärungen ist der Antrag
die **zweite** ist die Annahme

Beispiel: Kauf eines Kopierers: Wann ist der Kaufvertrag zustande gekommen ?

Fall A:
1) Sie erhalten einen Prospekt von LeePrinters. Anpreisung
2) Sie bestellen per Brief einen Kopierer. Antrag
3) LeePrinters schickt Ihnen per Fax die entsprechende Auftragsbestätigung. Annahme
4) LeePrinters liefert wie vereinbart.

Fall B:
1) Sie schicken eine Anfrage an LeePrinters. Anfrage
2) LeePrinters schickt Ihnen ein Angebot. Antrag
3) Sie bestellen gemäß Angebot telefonisch. Annahme
4) LeePrinters liefert wie vereinbart.

Fall C:
1) Sie schicken eine Anfrage an LeePrinters. Anfrage
2) LeePrinters schickt Ihnen ein Angebot. Antrag
3) Sie bestellen schriftlich, jedoch mit früherem Liefertermin. neuer Antrag
4) LeePrinters bestätigt dagegen den alten Termin. neuer Antrag

4) kein Kaufvertrag!

Verallgemeinerung: Es gibt 2 Möglichkeiten des Zustandekommens:

Antrag	Annahme	Fall – Nummer
Wer? Ich **Wie?** Bestellung per Brief	**Wer?** LeePrinters **Wie?** Auftragsbestätigung	A
Wer? Lee Printers **Wie?** Angebot	**Wer?** Ich **Wie?** telefonische Bestellung	B

Anmerkung:
Weicht die 2. verbindliche Willenserklärung vom Antrag ab oder erfolgt eine abweichende Bestellung so gilt sie nicht als Annahme, sondern als neuer Antrag !

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

ÜA IV: Zustandekommen eines Kaufvertrages

→ Bitte untersuchen Sie die folgenden Fälle auf ihre Ablaufphasen und entscheiden Sie, wer den Antrag macht bzw. welcher Schritt als Antrag gilt, wer den Antrag annimmt und ob ein Kaufvertrag zustande gekommen ist oder eben nicht!

Fall 1:

Jubiläumsangebot für diverses Büromaterial in einem Katalog – Hanse Spedition bestellt sofort per Telefon 1 Palette Kopierpapier – Verkäufer: Ware bereits ausverkauft

Antrag	+	Annahme	=	Kaufvertrag	
_____		_____		☐ ja	☐ nein

Bemerkung:

Fall 2:

Schriftliches Angebot mit dem Zusatz „freibleibend“ – rechtzeitige Bestellung gemäß Angebotsbedingungen per Fax – Auftragsbestätigung durch den Verkäufer

Antrag	+	Annahme	=	Kaufvertrag	
_____		_____		☐ ja	☐ nein

Bemerkung:

Fall 3:

Verbindliches Angebot per Fax – Bestellung 3 Tage später entsprechend der Angebotsbedingungen – Verkäufer lehnt Lieferung ab

Antrag	+	Annahme	=	Kaufvertrag	
_____		_____		☐ ja	☐ nein

Bemerkung:

Fall 4:

Verbindliches schriftliches Angebot mit Einräumung von 20% Rabatt – Sofortige Bestellung per Fax mit Forderung nach 25% Rabatt – Auftragsbestätigung seitens des Verkäufers mit Zusage, daß 25% Rabatt gewährt werden

Antrag	+	Annahme	=	Kaufvertrag	
_____		_____		☐ ja	☐ nein

Bemerkung:

Fall 5:

Verbindliches Angebot per Fax über 75 Trockenhauben zu einem Gesamtpreis von € 1.450,-- / Bestellung am selben Tag von 50 Trockenhauben – Verkäufer lehnt ab

Antrag	+	Annahme	=	Kaufvertrag	
_____		_____		☐ ja	☐ nein

Bemerkung:

Fall 6:

Schriftliches Angebot vom 9. Februar – Bestellung am 15. März per Fax – Auftragsbestätigung am 17. März

Antrag	+	Annahme	=	Kaufvertrag	
_____		_____		ja ☐	nein ☐

Bemerkung:

Fall 7:

Sie gehen in ein Geschäft und wollen einen CD-Player kaufen. Der Verkäufer zeigt ihnen ein geeignetes Gerät. Sie legen das Gerät an der Kasse ab. Da sitzt auch schon der Verkäufer und kassiert den vorher vereinbarten Preis.

Antrag	+	Annahme	=	Kaufvertrag	
_____		_____		☐ ja	☐ nein

Bemerkung:

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Fall 8:

Befristetes Angebot bis 15. März – Bestellung am 18. März gemäß Angebotsbedingungen – Lieferung der Ware 1 Woche später

Antrag	+	Annahme	=	Kaufvertrag	
_____		_____		☐ ja	☐ nein

Bemerkung:

Fall 9:

Telefonische Mitteilung, dass Ware am 12. Februar um 12.30 Uhr geliefert wird

Antrag	+	Annahme	=	Kaufvertrag	
_____		_____		☐ ja	☐ nein

Bemerkung:

Fall 10:

Anfrage am 20.12. per Mail einen Transport zu organisieren. Auftragsbestätigung erfolgt am 22.12. Kunde sagt, er hätte schon einen anderen Spediteur beauftragt.

Antrag	+	Annahme	=	Speditionsvertrag	
_____		_____		☐ ja	☐ nein

Bemerkung:

Fall 11:

Ein Kunde, für den wir regelmäßig Transporte von Bremen nach München organisieren, schickt einen neuen Auftrag mit Abholung am 23.05. Im Eifer des Gefechts ist die Mail untergegangen. Kunde beschwert sich am 23.05. und verlangt Schadensersatz.

Antrag	+	Annahme	=	Speditionsvertrag	
_____		_____		☐ ja	☐ nein

Bemerkung:

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Lösungen:

Fall	Antrag	Annahme	Kaufvertrag	Bemerkung
1.	Bestellung	./.	Nein	Katalog=Anpreisung
2.	Bestellung	Auftragsbestät.	Ja	„freibleibend“
3.	Bestellung	./.	Nein	Fax –24h
4.	Bestellung	Auftragsbest.	JA	Abweichende Best.
5.	Bestellung	./.	Nein	„—„
6.	Bestellung	Bestätigung	Ja	„—„
7.	Zeigen des Geräts an der Kasse	Kassieren	Ja	Konklud. Handeln
8.	Bestellung	Sofortige Liefer.	Ja	Konklud. Handeln
9.	Liefermitteilung	?	Nein	Annahme steht aus
10.	Mail 20.12. Auftragsbestätigung 22.12.	./.	Nein	Neuer Antrag, da Bindungsfrist abgelaufen (E-Mail 24 Std. bindend)
11.	Mail 23.05.	stillschweigend 24.05.	Ja	Unter Geschäftspartnern gilt Schweigen als Zustimmung

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Störung des Vertrags vor Abschluss

Definition Geschäftsfähigkeit:



Geschäftsfähigkeit *ist die Fähigkeit, Rechtsgeschäfte (rechts-)wirksam abschließen zu können.*

Aus den drei Stufen der Geschäftsfähigkeit entstehen unterschiedliche Folgen für die Gültigkeit von Rechtsgeschäften.

INFOBOX

Geschäftsfähigkeit juristischer Personen

Juristische Personen erlangen ihre unbeschränkte Geschäftsfähigkeit mit dem Erwerb der Rechtsfähigkeit. Juristische Personen werden:

- per Gesetz durch dazu benannte Organe vertreten, z. B. der Aufsichtsrat einer AG oder die Gesellschafterversammlung einer GmbH.
- per Vollmacht durch bestimmte natürliche Personen vertreten, z. B. durch einen Prokuristen (Prokura = umfassende Vollmacht, die nur vom Inhaber eines Handelsgeschäfts oder seinem gesetzlichen Vertreter und nur mittels ausdrücklicher Erklärung erteilt werden kann. Die Prokura ermächtigt den Empfänger (Prokurist) zu allen Arten von Rechtsgeschäften und gerichtlichen Handlungen, die zum Gegenstand eines Handelsgewerbes gehören).

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Arbeitsauftrag 11a-f

Lesen Sie sich die nachfolgenden Fälle sowie den Auszug aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) aufmerksam durch.

Beantworten Sie anschließend jeweils folgende Fragen:

1. ***Welche Paragraphen aus dem BGB (Anhang) sind für den Fall von Bedeutung?***
2. ***Ist ein Kaufvertrag zwischen dem Käufer und der Verkaufseinrichtung zustande gekommen?***

Schreiben Sie die zur Beurteilung des Falles maßgeblichen Paragraphen (Nummer) aus dem BGB auf.

Entscheiden Sie, ob ein Kaufvertrag zustande gekommen ist oder nicht. (Ja / Nein genügt!)

Fall 1: Süßigkeiten

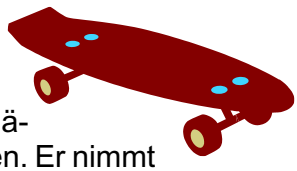
Der sechsjährige Tim nimmt aus seiner Spardose 3,00 EUR und geht damit in den nächsten Supermarkt. Dort kauft er Süßigkeiten, die er zum Teil bereits auf dem Weg nach Hause isst. Seine Mutter ist mit dem Kauf nicht einverstanden, erscheint kurze Zeit später im Geschäft und verlangt die Rückgabe des Geldes.

Fall 2: Schuhe



Die 15 jährige Sabine besucht einen Tanzkurs und benötigt für ihren ersten Abschlussball noch passende Schuhe. Dafür erhält sie von ihrer Mutter 100,00 €. Sabine fährt noch am gleichen Nachmittag in die Innenstadt und findet nach längerem Suchen in einer kleinen Boutique ein Paar Schuhe für 99,00 €, die ihr gut gefallen. Als sie die Schuhe bezahlen will, guckt die Verkäuferin skeptisch und fragt Jasmin, ob ihre Eltern ihr das Geld für Schuhe gegeben haben. Nachdem Jasmin die Frage wahrheitsgemäß bejaht und die Schuhe bezahlt hat, fährt sie glücklich nach Hause.

Fall 3: Skateboard



Christian (17 Jahre) braucht für sein Tennistraining einen neuen Tennisschläger. Seine Eltern geben ihm dafür 200,00 EUR. Als er sich am Nachmittag in einem Sporthaus umsieht, kommt er an den Skateboards vorbei. Christian beschließt spontan, auf den Tennisschläger zu verzichten und sich stattdessen ein neues Skateboard zu kaufen. Er nimmt dafür die 200,00 EUR seiner Eltern. Als Christian abends seinen Eltern das neue Skateboard zeigt, sind diese mit dem Kauf überhaupt nicht einverstanden. Der Vater geht am nächsten Tag mit dem Skateboard in das Sportgeschäft und verlangt Rückerstattung des Kaufpreises.

Fall 4: Mütze

Phillip (12 Jahre) spielt seit kurzem Fußball in einer Jugendmannschaft des FC St. Pauli. Voller Begeisterung kauft er sich in einem Sportgeschäft, ohne das Wissen der Eltern, eine St. Pauli-Mütze für 8,90 EUR.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Fall 5: Auto



Drei Tage vor seinem 18. Geburtstag sieht Ralf bei einem Autohändler einen gut erhaltenen Gebrauchtwagen für 1.500,00 EUR. Einen Tag nach seinem Geburtstag geht er zum Autohändler und kauft das Auto von seinem ersparten Geld. Seine Eltern sind damit überhaupt nicht einverstanden und verlangen, dass er das Auto zum Händler zurück bringt.

Fall 6: Kredit



Nadja (19 Jahre) wohnt seit einem Jahr nicht mehr im Elternhaus. Nach einem heftigen Streit mit dem Vermieter entschließt sich Nadja, einen Kredit für den Kauf einer Eigentumswohnung aufzunehmen. Der Kreditsachbearbeiter sagt:“ Ihr Eigenkapital ist eigentlich hoch genug. Als Fremdsprachensekretärin haben Sie ein regelmäßiges Einkommen. Es spricht nichts dagegen, Ihnen einen Kredit in Höhe von 100.000,00 EUR zu gewähren.“ Nadja ist begeistert und unterschreibt den Kreditvertrag. Später erzählt sie ihren Eltern von ihrem Vorhaben. Die Eltern sind entsetzt und meinen: „Nein, das darfst Du nicht… das verbieten wir!“

AUSZÜGE AUS DEM BGB



§ 1 Beginn der Rechtsfähigkeit

Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt.

§ 2 Eintritt der Volljährigkeit

Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des 18. Lebensjahres ein.

§ 104 Geschäftsunfähigkeit

Geschäftsunfähig ist:

1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat,
2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist.

§ 105 Nichtigkeit der Willenserklärung

(1) Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig.
(2) Nichtig ist auch eine Willenserklärung, die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorübergehenden Störung der Geistestätigkeit abgegeben wird.

§ 105a Geschäfte des täglichen Lebens

Tätigt ein volljähriger Geschäftsunfähiger ein Geschäft des täglichen Lebens, das mit geringwertigen Mitteln bewirkt werden kann, so gilt der von ihm geschlossene Vertrag in Ansehung von Leistung und, soweit vereinbart, Gegenleistung als wirksam, sobald Leistung und Gegenleistung bewirkt sind. Satz 1 gilt nicht bei einer erheblichen Gefahr für die Person oder das Vermögen des Geschäftsunfähigen.

§ 106 Beschränkte Geschäftsfähigkeit Minderjähriger

Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist nach Maßgabe der §§ 107 bis 113 in der Geschäftsfähigkeit beschränkt.

§ 107 Einwilligung des gesetzlichen Vertreters

Der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.

§ 108 Vertragsschluss ohne Einwilligung

(1) Schließt der Minderjährige einen Vertrag ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der Genehmigung des Vertreters ab.
(2) Fordert der andere Teil den Vertreter zur Erklärung über die Genehmigung auf, so kann die Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen; eine vor der Aufforderung dem Minderjährigen gegenüber erklärte Genehmigung oder Verweigerung der Genehmigung

wird unwirksam. Die Genehmigung kann nur bis zum Ablauf von zwei Wochen nach dem Empfang der Aufforderung erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert.
(3) Ist der Minderjährige unbeschränkt geschäftsfähig geworden, so tritt seine Genehmigung an die Stelle der Genehmigung des Vertreters.

§ 110 Bewirken der Leistung mit eigenen Mitteln

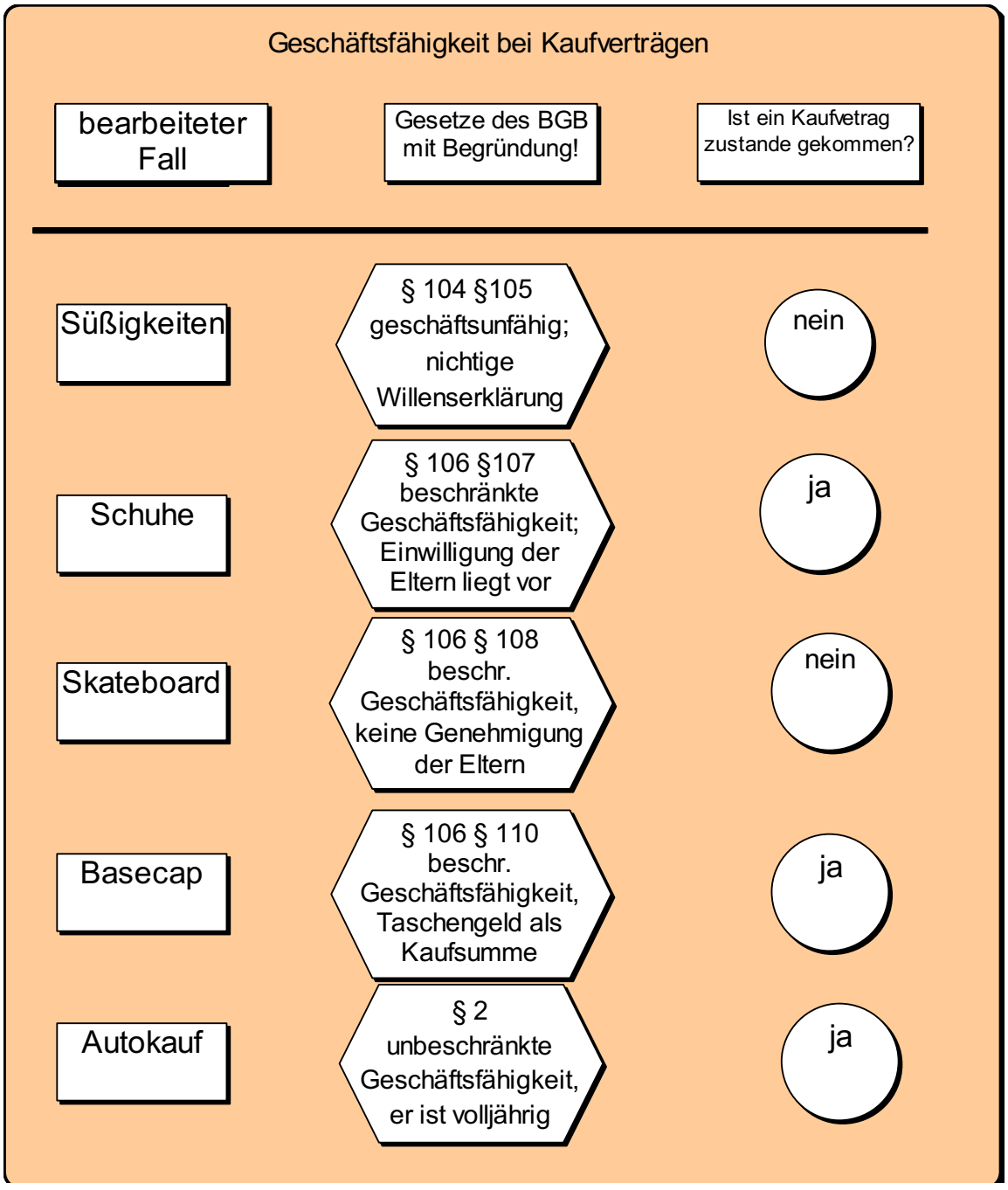
Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zweck oder zu freier Verfügung von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten überlassen worden sind.

§ 113 Dienst- oder Arbeitsverhältnis

(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter den Minderjährigen, in Dienst oder in Arbeit zu treten, so ist der Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche die Eingehung oder Aufhebung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses der gestatteten Art oder die Erfüllung der sich aus einem solchen Verhältnis ergebenden Verpflichtungen betreffen. Ausgenommen sind Verträge, zu denen der Vertreter der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bedarf.
(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter zurückgenommen oder eingeschränkt werden.
(3) Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund, so kann die Ermächtigung, wenn sie von ihm verweigert wird, auf Antrag des Minderjährigen durch das Vormundschaftsgericht ersetzt werden. Das Vormundschaftsgericht hat die Ermächtigung zu ersetzen, wenn sie im Interesse des Mündels liegt.
(4) Die für einen einzelnen Fall erteilte Ermächtigung gilt im Zweifel als allgemeine Ermächtigung zur Eingehung von Verhältnissen derselben Art.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

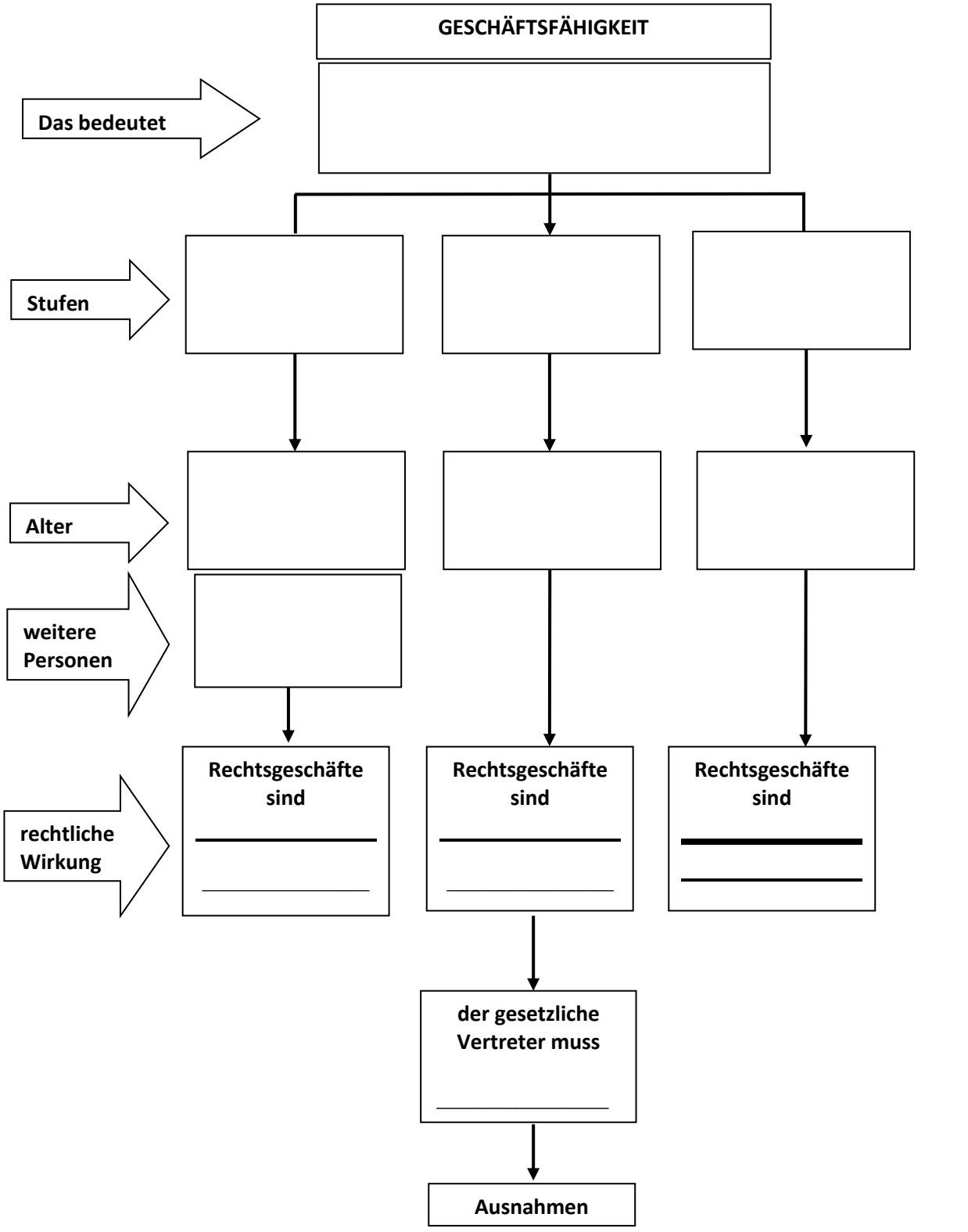
Lösung:



Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

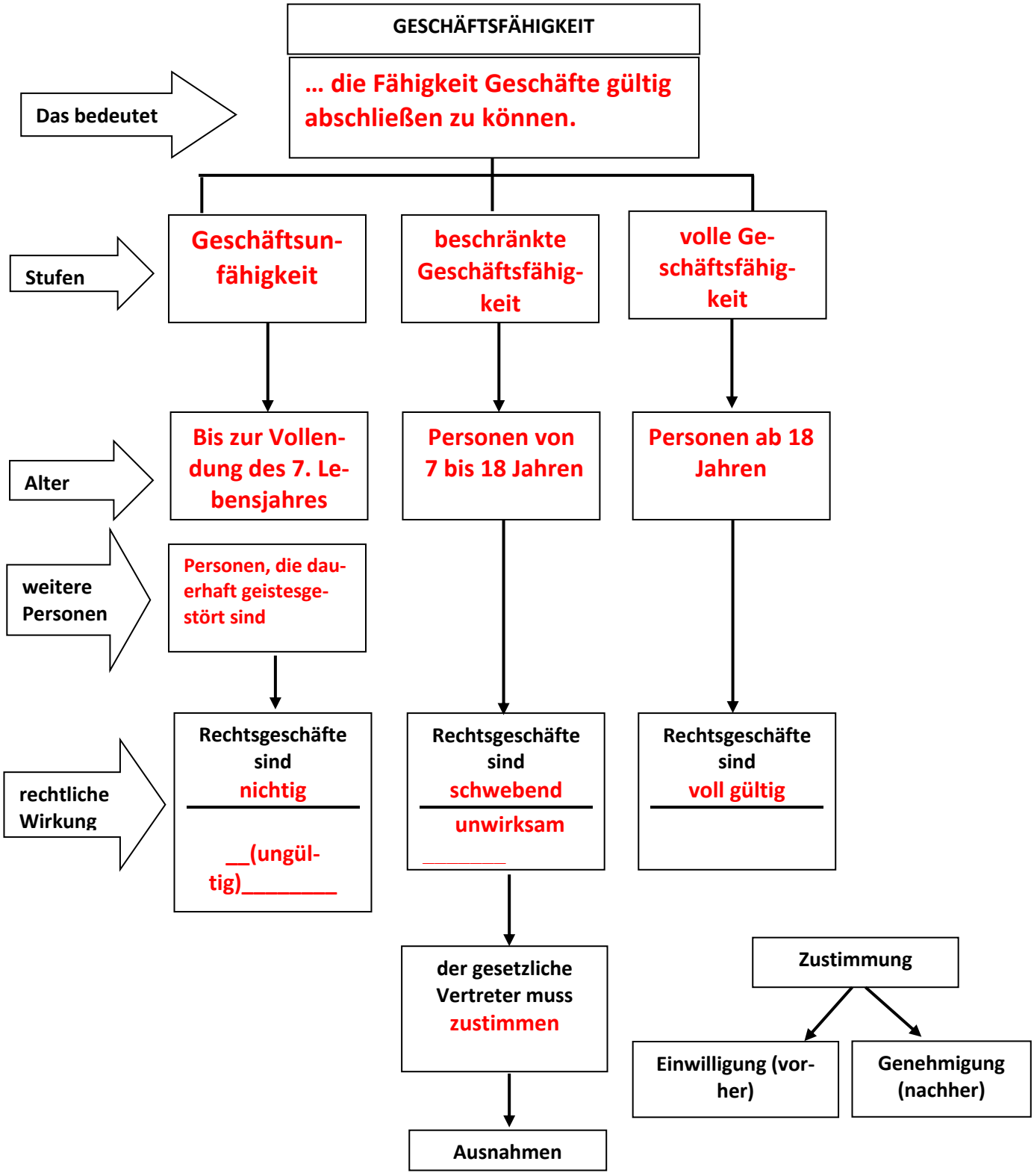
Arbeitsauftrag 12

Ergänzen Sie die Übersicht über die Geschäftsfähigkeit mit Hilfe Ihres erworbenen Wissens.



Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

LÖSUNGEN



Geschäfte, die …
- … mit eigenen Mitteln (Taschengeld) bewirkt werden.
- … einen rechtlichen Vorteil bringen (Schenkung).
- … ein erlaubtes Arbeitsverhältnis betreffen.

Deliktfähigkeit

Deliktfähigkeit ist die Fähigkeit natürlicher Personen, für unerlaubte Handlungen verantwortlich zu sein. Entsprechend der Geschäftsfähigkeit ist sie nach dem Lebensalter zu unterscheiden:

Deliktunfähigkeit:

Von der Vollendung der Geburt an bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres ist ein Mensch deliktunfähig, d. h., die natürliche Person kann unerlaubte Handlungen nicht verantwortlich gemacht werden.
Ferner sind Geisteskranke und Personen, die sich im Zustand der Bewusstlosigkeit (Hypnose, Ohnmacht) befinden, deliktunfähig. Für Schäden, die von Deliktunfähigen verursacht werden, können die gesetzlichen Vertreter in dem Maße belangt werden, in dem sie ihre Aufsichtspflicht nachweislich verletzt haben.

Bedingte Deliktfähigkeit:

Nach Vollendung des 7. Lebensjahres bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ist ein Mensch bedingt deliktfähig, d. h., keine dieser Personen kann für sämtliche unerlaubten Handlungen verantwortlich gemacht werden, sondern nur für die unerlaubten Handlungen, deren Folgen sie überblicken können. So könnten Zehnjährige kaum die Folgen eines durch sie verursachten Unfalls überblicken und insofern nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden; andernfalls sähe dies bei einem 17jährigen aus. Für Schäden, die von bedingt Deliktfähigen verursacht wurden, haften die gesetzlichen Vertreter in dem Maße, wie sie nachweislich ihre Aufsichtspflicht verletzt haben.

(Volle) Deliktfähigkeit:

Nach Vollendung des 18. Lebensjahres ist ein Mensch voll deliktfähig, d. h. diese Personen sind i. d. R. für unerlaubte Handlungen voll zur Rechenschaft zu ziehen.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Arbeitsauftrag 13

Vervollständigen Sie die untenstehende Tabelle!

Deliktfähigkeit	**bei natürlichen Personen**			**bei juristischen Personen**
Stufen				
Beginn				
Ende				
rechtliche Wirkung				
Ausnahmen				

Lösung:

Deliktfähigkeit	**bei natürlichen Personen**			**bei juristischen Personen**
Stufen	Deliktun-fähigkeit	bedingte Deliktfähig-keit	volle Deliktfähig-keit	unerlaubte Handlungen werden ***nur*** durch natürliche Personen ausgeführt
Beginn	mit der Geburt	nach Vollendung des 7. Lebensjahres	nach Vollendung des 18. Lebensjahres	
Ende	mit Vollendung des 7. Lebensjahres	mit Vollendung des 18. Lebensjahres	mit dem Tod	
rechtliche Wirkung	Handlung ohne Verantwortung	Handlung mit bedingter Verantwortung	volle Verantwortung	
Ausnahmen	Personen mit vorübergehender oder dauernder Störung der Geistestätigkeit			

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

ÜA V
Lösen Sie die folgenden Aufgaben zu den Rechtsgrundlagen.

(1) Stellen Sie für die folgenden Situationen die rechtliche Lage dar.

	Situation	rechtliche Lage
a)	Die 17-jährige Franka Pohlens, Auszubildende der Wall GmbH, Spedition & Logistik, in der allgemeinen Verwaltung, hat den Ausbildungsvertrag mit Zustimmung ihrer Eltern abgeschlossen.	
b)	Da ihre Eltern in Eckernförde leben, musste sie sich eine Wohnung in Hamburg nehmen, für die Franka den Mietvertrag selbst unterschrieb.	
c)	Sie eröffnete ein eigenes Konto, um Gehaltüberweisungen in Empfang nehmen zu können. Überdies hat sie ein Abonnement für eine Zeitschrift abgeschlossen, welches sie monatlich bezahlt.	

(2) Geben Sie an, um welche Art von Geschäftsfähigkeit es sich in folgenden Darstellungen jeweils handelt und welche rechtliche Wirkung die abgegebene Willenserklärung hat.

	Situation	Geschäftsfähigkeit	rechtliche Lage
a)	Der Auszubildende Mark Köhler, 19 Jahre alt, spielt mit dem Gedanken, seine Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung abzubrechen, um ein Studium zum Betriebswirt anzutreten.		
b)	Der alkoholkranke Lkw-Disponent der Wall GmbH, Herr Jauchen, kauft im offensichtlich betrunkenen Zustand einen neuen Pkw, den er sich nicht leisten kann.		

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

(3) Ordnen Sie die verschiedenen Personen der jeweils richtigen Stufe der Geschäftsfähigkeit zu.

Personen	geschäftsunfähig	beschränkt geschäftsfähig	voll geschäftsfähig
der 6-jährige Klaus Bauer			
die 16-jährige Martina Kleemann			
der 24-jährige Elias Paulsen			
die 38-jährige Klara Baier			
der 19-jährige Christian Schmitt			
der 20-jährige Martin Berger, dauerhaft geistig beeinträchtigt			

(4) Begründen Sie in kurzen Stichworten, ob die folgenden Rechtsgeschäfte gültig sind.

	Rechtsgeschäft	Begründung
a)	Anton Singer, 19 Jahre alt, kauft sich eine 1.000,00 EUR teure Stereoanlage.	
b)	Gegen den Willen der Eltern bekommt der 12-jährige Klaus von seinem Onkel ein Fahrrad geschenkt.	
c)	Die 5-jährige Katrin holt aus ihrer Spardose 20,00 EUR und kauft dafür Gummibärchen.	
d)	Birgit Fischer 17 Jahre alt, kauft sich einen 100,00 EUR teuren MP3-Player.	

e)	Paula Huber, 45 Jahre alt, dauerhaft geisteskrank, bestellt bei einem Vertreter ein 24-bändiges Lexikon für 3.000,00 EUR.	
f)	Der 16-jährige Martin kauft bei einem Händler ein Mofa. Er vereinbart den Kaufpreis in 15 Monatsraten von seinem Taschengeld zurückzuzahlen.	

(5) Entscheiden Sie durch Ankreuzen, welche Stufe der Geschäftsfähigkeit für die verschiedenen Personen richtig ist.

Nr.	Personen	geschäftsunfähig	beschränkt geschäftsfähig	voll geschäftsfähig
1	Mia Meyer, 18-jährige Auszubildende			
2	Sophia, 6 Jahre			
3	Peter Müller, seit 20 Jahren bei der XPressParcel AG			
4	Rosi Bau, Sporttaucherin, 68 Jahre			
5	Jonas, 3 Monate			
6	Constanze, 14 Jahre			
7	K, Geldermann, Bankkauffrau 40 Jahre			
8	Felix Unger, wird nächste Jahr 18 Jahre			
9	Tim, hat das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet.			

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

(6) Ordnen Sie richtig zu!
Welche der unten aufgeführten Rechtsgeschäfte sind

[1] wegen Geschäftsunfähigkeit eines der Beteiligten unwirksam?

[2] trotz Geschäftsunfähigkeit eines der Beteiligten wirksam?

[3] wegen beschränkter Geschäftsfähigkeit eines der Beteiligten schwebend unwirksam?

[4] trotz beschränkter Geschäftsfähigkeit eines der Beteiligten wirksam?

Rechtsgeschäfte:

a) Der 17-jährige Martin kauft ohne Wissen seiner Eltern ein Mofa für 795,00 EUR.

b) Der Großvater schenkt seinem 11-jährigen Enkel eine Armbanduhr im Wert von 150,00 EUR. Die Eltern sind nicht einverstanden.

c) Der 6-jährige Michael kauft am Kiosk mit abgezähltem Geld eine Fernsehzeitschrift. Der Verkäufer weiß, dass Michael im Auftrag seiner Mutter handelt.

d) Der 6-jährige Markus kauft ein Spielzeugauto. Er zahlt mit dem Geld, das er von seinen Eltern als Taschengeld erhalten hat.

e) Die 17-jährige Martina kündigt ihr Arbeitsverhältnis, das sie mit Zustimmung ihrer Eltern abgeschlossen hat.

Geben Sie in der Lösungstabelle die jeweils richtige Zuordnung an.

Fall	Zuordnung
a)	
b)	
c)	
d)	
e)	

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Lösungen

ÜA V ***Lösen Sie die folgenden Aufgaben zu den Rechtsgrundlagen.***

(1) Stellen Sie für die folgenden Situationen die rechtliche Lage dar.

	Situation	rechtliche Lage
a)	Die 17-jährige Franka Pohlens, Auszubildende der Wall GmbH, Spedition & Logistik, in der allgemeinen Verwaltung, hat den Ausbildungsvertrag mit Zustimmung ihrer Eltern abgeschlossen.	• beschränkt Geschäftsfähigkeit • Ausbildungsvertrag mit Zustimmung der Eltern wirksam
b)	Da ihre Eltern in Eckernförde leben, musste sie sich eine Wohnung in Hamburg nehmen, für die Franka den Mietvertrag selbst unterschrieb.	• Ohne Zustimmung der Eltern wirksam, da die Mietwohnung in Zusammenhang mit der Ausbildung steht.
c)	Sie eröffnete ein eigenes Konto, um Gehaltüberweisungen in Empfang nehmen zu können. Überdies hat sie ein Abonnement für eine Zeitschrift abgeschlossen, welches sie monatlich bezahlt.	• Kontoeröffnung: ohne Zustimmung der Eltern wirksam, im Zusammenhang mit der Ausbildung notwendig • Zeitschriften-Abo: Ratenverpflichtung -> nicht wirksam

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

(2) Geben Sie an, um welche Art von Geschäftsfähigkeit es sich in folgenden Darstellungen jeweils handelt und welche rechtliche Wirkung die abgegebene Willenserklärung hat.

	Situation	Geschäftsfähigkeit	rechtliche Lage
a)	Der Auszubildende Mark Köhler, 19 Jahre alt, spielt mit dem Gedanken, seine Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung abzubrechen, um ein Studium zum Betriebswirt anzutreten.	voll geschäftsfähig	Er kann seine Ausbildung ohne Angaben von Gründen in der Probezeit abrechen und ein Studium aufnehmen; nach der Probezeit: Aufhebungsvertrag bzw. Kündigung unter Einhaltung von 4 Wochen
b)	Der alkoholkranke Lkw-Disponent der Wall GmbH, Herr Jauchen, kauft im offensichtlich betrunkenen Zustand einen neuen Pkw, den er sich nicht leisten kann.	Geschäftsunfähig (vorrübergehend im Zustand der Bewusstlosigkeit = nicht zurechnungsfähig)	Kaufvertrag nicht gültig

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

(3) Ordnen Sie die verschiedenen Personen der jeweils richtigen Stufe der Geschäftsfähigkeit zu.

Personen	geschäftsunfähig	beschränkt geschäftsfähig	voll geschäftsfähig
der 6-jährige Klaus Bauer	x		
die 16-jährige Martina Kleemann		x	
der 24-jährige Elias Paulsen			x
die 38-jährige Klara Baier			x
der 19-jährige Christian Schmitt			x
der 20-jährige Martin Berger, dauerhaft geisteskrank	x		

(4) Begründen Sie in kurzen Stichworten, ob die folgenden Rechtsgeschäfte gültig sind.

	Rechtsgeschäft	Begründung
a)	Anton Singer, 19 Jahre alt, kauft sich eine 1.000,00 EUR teure Stereoanlage.	• voll geschäftsfähig -> 19 Jahre • KV gültig
b)	Gegen den Willen der Eltern bekommt der 12-jährige Klaus von seinem Onkel ein Fahrrad geschenkt.	• Rechtsgeschäft bringt einen rechtlichen Vorteil • Schenkung • gültig
c)	Die 5-jährige Katrin holt aus ihrer Spardose 20,00 EUR und kauft dafür Gummibärchen.	• geschäftsunfähig -> 5 Jahre • nichtig
d)	Birgit Fischer 17 Jahre alt, kauft sich einen 100,00 EUR teuren MP3-Player.	• 17 Jahre -> beschränkt geschäftsfähig • ohne Zustimmung der gesetzlichen Vertreter schwebend unwirksam • falls im Wege des Taschengeldes = gültig

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

e)	Paula Huber, 45 Jahre alt, dauerhaft geisteskrank, bestellt bei einem Vertreter ein 24-bändiges Lexikon für 3.000,00 EUR.	• 45 Jahre, dauerhaft geistesgestört • geschäftsunfähig • Rechtsgeschäft ungültig
f)	Der 16-jährige Martin kauft bei einem Händler ein Mofa. Er vereinbart den Kaufpreis in 15 Monatsraten von seinem Taschengeld zurückzuzahlen.	• 16 Jahre -> beschränkt geschäftsfähig • Ratengeschäft

(5) Entscheiden Sie durch Ankreuzen, welche Stufe der Geschäftsfähigkeit für die verschiedenen Personen richtig ist.

Nr.	Personen	geschäftsunfähig	beschränkt geschäftsfähig	voll geschäftsfähig
1	Mia Meyer, 18-jährige Auszubildende			x
2	Sophia, 6 Jahre	x		
3	Peter Müller, seit 20 Jahren bei der XPressParcel AG			x
4	Rosi Bau, Sporttaucherin, 68 Jahre			x
5	Jonas, 3 Monate	x		
6	Constanze, 14 Jahre		x	
7	K, Geldermann, Bankkauffrau 40 Jahre			x
8	Felix Unger, wird nächste Jahr 18 Jahre		x	
9	Tim, hat das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet.	x		

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

(6) Ordnen Sie richtig zu!
Welche der unten aufgeführten Rechtsgeschäfte sind

[1] wegen Geschäftsunfähigkeit eines der Beteiligten unwirksam?

[2] trotz Geschäftsunfähigkeit eines der Beteiligten wirksam?

[3] wegen beschränkter Geschäftsfähigkeit eines der Beteiligten schwebend unwirksam?

[4] trotz beschränkter Geschäftsfähigkeit eines der Beteiligten wirksam?

Rechtsgeschäfte:

a) Der 17-jährige Martin kauft ohne Wissen seiner Eltern ein Mofa für 795,00 EUR.

b) Der Großvater schenkt seinem 11-jährigen Enkel eine Armbanduhr im Wert von 150,00 EUR. Die Eltern sind nicht einverstanden.

c) Der 6-jährige Michael kauft am Kiosk mit abgezähltem Geld eine Fernsehzeitschrift. Der Verkäufer weiß, dass Michael im Auftrag seiner Mutter handelt.

d) Der 6-jährige Markus kauft ein Spielzeugauto. Er zahlt mit dem Geld, das er von seinen Eltern als Taschengeld erhalten hat.

e) Die 17-jährige Martina kündigt ihr Arbeitsverhältnis, das sie mit Zustimmung ihrer Eltern abgeschlossen hat.

Geben Sie in der Lösungstabelle die jeweils richtige Zuordnung an.

Fall	Zuordnung
a)	**3**
b)	**4**
c)	**2**
d)	**1**
e)	**4**

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Nichtigkeit und Anfechtbarkeit von Rechtsgeschäften

Wenn Rechtsgeschäfte (RG) aufgrund bestimmter rechtlicher Mängel **von vornherein ungültig** sind, dann spricht man von Nichtigkeit. Nichtige Verträge werden so behandelt, als wären sie nicht abgeschlossen worden.



Folgende Willenserklärungen (WE) und RG sind ***von Anfang*** an **nichtig**:

- WE von Geschäftsunfähigen (§ 105 BGB (1))
  Beispiel: Ein 6-jähriges Kind kann seinen Holzroller nicht rechtswirksam seiner Freundin schenken. Die Eltern können die Herausgabe verlangen.

- WE, die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder der vorübergehenden Störung der Geistestätigkeit abgegeben wurden. (§ 105 (2) BGB)
  Beispiel: Jemand verschenkt „im Rausch" seine Armbanduhr.

- WE, die zum Schein abgegeben wurden. (§ 117 BGB)
  Beispiele: Der Käufer eines Hauses lässt beim Notar in den Kaufvertrag nicht die tatsächlich verabredete Kaufsumme von 450.000,00 EUR eintragen, sondern nur 300.000,00 EUR. Damit will er die Grunderwerbssteuer vermindern. Der Scheinvertrag über 300.000,00 EUR ist nichtig.
  Arbeitsvertrag mit der Ehefrauzwecks steuerlicher Geltendmachung von Betriebsausgaben, tatsächlich arbeitet die Ehefrau nicht.

- WE, die zum Scherz abgegeben werden, d. h. Verträge, die nicht ernst gemeint sind. (§ 118 BGB)
  Beispiel: Verkauf des Ehegatten für 100.000,00 EUR.

- RG von beschränkt Geschäftsfähigen, wenn der gesetzliche Vertreter die erforderliche Zustimmung nicht erteilt. (§ 108 BGB)
  Beispiel: Eine 17-jährige Auszubildende bucht in einem Reisebüro ohne Erlaubnis der Eltern eine Reise nach Mallorca zu 498,00 EUR. Der Vertrag ist nichtig, wenn die Eltern die Zustimmung versagen.

- RG, die gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen. (§ 134 BGB)
  Beispiel: Ein 19-jähriger Schüler vereinbart mit einem Dealer den Kauf von 10g Haschisch. Er verweigert die Annahme und Bezahlung mit der Begründung, dass Drogenhandel verboten und der Kaufvertrag deshalb nichtig ist. Weitere Beispiele: Menschenhandel, Handel mit Diebesgut

- RG, die gegen die guten Sitten verstoßen; d. h. wenn ein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung besteht oder wenn sich jemand unter Ausnutzung einer Zwangslage, der Unerfahrenheit, des mangelnden Urteilvermögens eines anderen Vorteile verschafft (Wucher). (§ 138 BGB)
  Beispiel: Jemand verlangt für ein Darlehen in einer Notlage 35% Zinsen pro Jahr. Der Darlehensvertrag ist nichtig (Wucher).

- RG, die gegen die gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen bestimmten Formvorschriften verstoßen. (§ 125 BGB)
  Beispiel: Ein mündlich abgeschlossener Grundstücksvertrag ist nichtig, weil er der notariellen Beurkundung bedarf. (§§ 311 b, 873 BGB)

Wenn RG aufgrund bestimmter Gründe **im Nachhinein ungültig** gemacht werden können, dann spricht man von **Anfechtbarkeit**. Anfechtbare Verträge bleiben bis zur rechtsgültigen Anfechtung gültig und werden erst danach von Anfang an ungültig



Anfechtungsgründe sind:

Irrtum (§§ 119-122 BGB)

1. Irrtum in der Erklärung. Die Äußerung des Erklärenden entspricht nicht dem, was er äußern wollte.
   Beispiel: In einem Angebot wird durch Verschreiben als Preis 15,00 EUR statt 51,00 EUR angegeben.
2. Irrtum in der Übermittlung. Die WE ist durch die mit der Übermittlung beauftragte Person oder Anstalt unrichtig weitergegeben worden.
   Beispiel: Der Bote einer Autowerkstatt wird beauftragt, eine Auspuffanlage für den Autotyp A4 im Zentrallager eines Autozubehörgroßhändlers zu kaufen. Versehentlich verlangt er dort aber eine Auspuffanlage für den Typ A6.
3. Irrtum über die wesentlichen Eigenschaften der Person oder der Sache. Die Eigenschaften, über die man sich geirrt hat, müssen für die Abgabe der WE wesentlich gewesen sein.
   Beispiele: Ein Einzelhändler stellt für sein Ladengeschäft einen Kassierer ein und erfährt nachträglich, dass dieser wegen Unterschlagung vorbestraft ist.
   Ein Kunsthändler verkauft die Fälschung eines Gemäldes; Verkäufer und Käufer halten die Fälschung zunächst für ein Original.

Arglistige Täuschung (§ 123 BGB)

- Verträge, die aufgrund der Vorspiegelung falscher Tatsachen zustande kommen.
  Beispiele: Ein Gebrauchtwagenhändler verkauft einen Unfallwagen als „garantiert unfallfrei“.

Widerrechtliche Drohung (§ 123 BGB)

- Verträge, die durch mittelbare oder unmittelbare Bedrohung eines Vertragspartners zustande kommen.
  Beispiel: Ein Staubsaugervertreter erzwingt die Unterschrift vom Käufer, indem er androht, dass er sonst dessen Vorstrafen in der Nachbarschaft erzählt.

Anfechtungsgrund	Anfechtungsfrist
Irrtum (BGB § 121)	**unverzüglich**, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, nachdem der Irrtum entdeckt wurde. Nach 10 Jahren seit Abgabe der Willenserklärung ist die Anfechtung ausgeschlossen.
Arglistige Täuschung bzw. widerrechtliche Drohung (BGB § 124)	**innerhalb eines Jahres** nach Kenntnis der Täuschung bzw. Aufhören der Zwangslage. Nach 10 Jahren seit Abgabe der Willenserklärung ist die Anfechtung ausgeschlossen.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Arbeitsauftrag 14

Beurteilen Sie, ob die nachfolgenden Rechtsgeschäfte nichtig oder anfechtbar sind. Geben Sie den Nichtigkeits- oder Anfechtbarkeitsgrund an.

1. Ein Schlepperring vereinbart mit einer libyschen Familie, sie für 10.000 USD nach Hamburg zu bringen.
2. Wolfgang, Azubi bei der GKPS-Spedition, verrechnet sich bei der Auftragskalkulation. Statt 50,00 EUR/ Lademeter verlangt er nur 15,00 EUR. Der Kunde ist hocherfreut und erteilt einen Auftrag über 30 Lademeter zu jeweils 15,00 EUR.
3. Die sechsjährige Julia kauft von ihrem Taschengeld Süßigkeiten.
4. Bei Inbetriebnahme eines als fabrikneu verkauften Computers stellt der Käufer fest, dass das Gerät bereits als Vorführgerät eingesetzt war.
5. Ein Gastwirt schließt mit einem in der Tageszeitung inserierenden Finanzinstitut einen Kreditvertrag ab, in dem ein Zinssatz von 3% je Monat festgelegt ist.
6. Gisela trinkt einen über den Durst. Im Vollrausch schenkt sie dem Taxifahrer ihre Rolex, weil er sie so nett nach Hause gebracht hat.
7. Der Käufer eines Hauses lässt beim Notar in dem Kaufvertrag nicht die tatsächliche Kaufsumme von 250 TEUR eintragen, sondern nur 150 TEUR, um die Grunderwerbssteuer zu vermindern.
8. Der Meister einer Kfz-Werkstatt schickt den Gesellen zum Ersatzteilhändler, um eine Auspuffanlage für den R4 zu besorgen. Dort bestellt dieser versehentlich die Auspuffanlage für einen R5.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

LÖSUNGEN

1. Ein Schlepperring vereinbart mit einer libyschen Familie, sie für 10.000 USD nach Hamburg zu bringen.
   -> nichtig, da Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot

2. Wolfgang, Azubi bei der GKPS-Spedition, verspricht sich bei der Auftragskalkulation. Statt 50 €/ Lademeter verlangt er nur 15€. Der Kunde ist hocherfreut und erteilt einen Auftrag über 30 Lademeter zu jeweils 15€.
   -> anfechtbar, da Irrtum bei der Erklärung.

3. Die sechsjährige Julia kauft von ihrem Taschengeld Süßigkeiten.
   -> nichtig, da geschäftsunfähig

4. Bei Inbetriebnahme eines als fabrikneu verkauften Computers stellt der Käufer fest, dass das Gerät bereits als Vorführgerät eingesetzt war.
   -> nichtig, arglistige Täuschung bzw. Irrtum über wesentliche Eigenschaften.

5. Ein Gastwirt schließt mit einem in der Tageszeitung inserierenden Finanzinstitut einen Kreditvertrag ab, in dem ein Zinssatz von 3% je Monat festgelegt ist.
   -> nichtig, 36% p.a. sind Wucherzinsen – Verstoß gegen die guten Sitten.

6. Gisela trinkt einen über den Durst. Im Vollrausch schenkt sie dem Taxifahrer ihre Rolex, weil er sie so nett nach Hause gebracht hat.
   -> nichtig, Zustand vorübergehender Störung der Geistestätigkeit.

7. Der Käufer eines Hauses lässt beim Notar in dem Kaufvertrag nicht die tatsächliche Kaufsumme von 250 TEUR eintragen, sondern nur 150 TEUR, um die Grunderwerbssteuer zu vermindern.
   ➔ **nichtig, Scheingeschäft.**

8. Der Meister einer Kfz-Werkstatt schickt den Gesellen zum Ersatzteilhändler, um eine Auspuffanlage für den R4 zu besorgen. Dort bestellt dieser versehentlich die Auspuffanlage für einen R5.
   -> anfechtbar, da Irrtum bei der Übermittlung.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

ÜA VI: Nichtigkeit und Anfechtbarkeit

(1) Kreuzen Sie an, ob die folgenden Rechtsgeschäfte nichtig oder anfechtbar sind **und** geben Sie dann eine Begründung für Ihre Entscheidung an.

Rechtsgeschäft	nichtig	anfechtbar	Begründung
Alfred Grün verkauft normales Obst als besonders gesunde „Bioware“.			
Die 6-jährige Tina verkauft für 10,- € ihren Puppenwagen.			
Die Renovierungsarbeiten bei Firma Clever betragen 30.000,-€. Um Steuern zu sparen, einigt sich Herr Clever mit den Handwerkern darauf, eine „offizielle Rechnung“ über 10.000,- € auszustellen.			
Für eine Feierlichkeit benötigt der blinde Herr Baum einen dunklen Anzug. Verkäufer Fuchs nutzt die Gelegenheit und verkauft ihm seinen gelb-grünen gestreiften Ladenhüter.			

(2) Entscheiden Sie in den folgenden Fällen, ob es sich um ein
- nichtiges oder
- anfechtbares

Rechtsgeschäft handelt.

	Fall	Entscheidung	Begründung
a)	Charly Klappe sagt vor Zeugen zu seinem Bekannten Günter Gause: „Für einen Fünfhunderter fresse ich einen Besen!“ Gause legt den Fünfhunderter auf den Tisch und besteht auf Vetragserfüllung.		
b)	Der 5-jährige Freddy verkauft dem 8-jährigen Hans seine Brille.		
c)	Ein Einlagerer hat aufgrund eines Angebots, in dem ein Lagerentgelt von 2,30 EUR/t statt des kalkulierten Preises von 3,20 EUR/t angegeben war, einen Lagerauftrag erteilt.		
d)	Markus M. beauftragt seinen Freund Gustav S., den ständig bellenden Hund Kleffi seines Nachbarn für 100,00 EUR zu vergiften.		
e)	Einer Büroangestellten wurde von einem privaten Geldverleiher ein Kredit zu einem Zinssatz von 4% pro Monat eingeräumt.		

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Lösung:

(1)

Rechtsgeschäft	nichtig	anfechtbar	Begründung
Alfred Grün verkauft normales Obst als besonders gesunde „Bioware“.		**X**	**arglistige Täuschung**
Die 6-jährige Tina verkauft für 10,- € ihren Puppenwagen.	**X**		**Geschäftsunfähigkeit**
Die Renovierungsarbeiten bei Firma Clever betragen 30.000,-€. Um Steuern zu sparen, einigt sich Herr Clever mit den Handwerkern darauf, eine „offizielle Rechnung“ über 10.000,- € auszustellen.	**X**		**Scheingeschäft**
Für eine Feierlichkeit benötigt der blinde Herr Baum einen dunklen Anzug. Verkäufer Fuchs nutzt die Gelegenheit und verkauft ihm seinen gelb-grünen gestreiften Ladenhüter.		**X**	**arglistige Täuschung**

(2)

	Fall	Entscheidung	Begründung
a)	Charly Klappe sagt vor Zeugen zu seinem Bekannten Günter Gause: „Für einen Fünfhunderter fresse ich einen Besen!“ Gause legt den Fünfhunderter auf den Tisch und besteht auf Betragserfüllung.	**nichtig**	**Scherzgeschäft**
b)	Der 5-jährige Freddy verkauft dem 8-jährigen Hans seine Brille.	**nichtig**	**geschäftsunfähig**
c)	Ein Einlagerer hat aufgrund eines Angebots, in dem ein Lagerentgelt von 2,30 EUR/t statt des kalkulierten Preises von 3,20 EUR/t angegeben war, einen Lagerauftrag erteilt.	**anfechtbar**	**Irrtum in der Erklärung**
d)	Markus M. beauftragt seinen Freund Gustav S., den ständig bellenden Hund Kleffi seines Nachbarn für 100,00 EUR zu vergiften.	**nichtig**	**Verstoß gegen gesetzliches Verbot**
e)	Einer Büroangestellten wurde von einem privaten Geldverleiher ein Kredit zu einem Zinssatz von 4% pro Monat eingeräumt.	**nichtig**	**Verstoß gegen gute Sitten, Wucher**

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Form der Rechtsgeschäfte

Grundsatz: Formfreiheit

=> Formfreiheit bedeutet, dass die Rechtsgeschäfte in jeder möglichen Form abgeschlossen werden können (mündlich, schriftlich, konkludent)

Ausnahme: Formzwang

=> Das Rechtsgeschäft ist nur gültig, wenn eine vorgeschriebene Form der Willenserklärung eingehalten wurde.

Formzwang für bestimmte Arten von Rechtsgeschäften durch gesetzliche Formen

gesetzliche Schriftform (BGB)

Willenserklärung wird schriftlich niedergelegt und unterschrieben.
Beispiele:
Bürgschaftserklärung
Privattestamente

öffentliche Beglaubigung

berechtigter Beamter, Notar bestätigt die Echtheit der Unterschrift
Beispiele:
Erbschaftsausschlagungen
Anmeldung von Handelsregistereintra-gun-

notarielle Beurkundung

Notar beurkundet die Echtheit der Unterschriften und die „Echtheit“ der abgegebenen Willenserklärung
Beispiele:
Grundstückskaufvertrag
Ehevertrag

Formzwang durch vertraglich vereinbarte (gewillkürte) Formen

Die Vertragspartner vereinbaren selbst die Einhaltung einer bestimmten Form.

Anmerkung:
Wird die Formvorschrift nicht eingehalten, ist das RG nichtig bzw. ungültig (§ 125 BGB). Es dient dazu, übereilten und unüberlegten Rechtsgeschäften vorzubeugen sowie Beweisschwierigkeiten zu vermeiden.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

ÜA VII:

(1) Entscheiden Sie durch Ankreuzen, welche Formvorschrift eingehalten werden muss.

Rechtsgeschäft	form-frei	Schrift-form	öffentliche Be-glaubigung	notarielle Be-urkundung
Frau Hansen kauft ihren Geschirrspüler auf Raten.				
Karl Kaufmann bezahlt sein neues Motorrad bar.				
Bauer Heinrich verkauft einen Acker an seinen Nachbarn Petersen.				
Der „Verein zur Förderung der Wirtschaftskunde“ beantragt seine Eintragung ins Vereinsregister.				
Martin Stift schließt seinen Ausbildungsvertrag ab.				
Herr Burger übernimmt für den Kredit seiner Tochter die Bürgschaft.				

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Lösung:

Rechtsgeschäft	form-frei	Schrift-form	öffentliche Be-glaubigung	notarielle Be-urkundung
Frau Hansen kauft ihren Ge-schirrspüler auf Raten.		x		
Karl Kaufmann bezahlt sein neues Motorrad bar.	x			
Bauer Heinrich verkauft einen Acker an seinen Nachbarn Pe-tersen.				x
Der „Verein zur Förderung der Wirtschaftskunde“ beantragt seine Eintragung ins Vereinsre-gister.			X (Notar muss Unterschriften beglaubigen)	
Martin Stift schließt seinen Aus-bildungsvertrag ab.		x		
Herr Burger übernimmt für den Kredit seiner Tochter die Bürg-schaft.		x		x